

제434회 국회 과학기술정보방송통신위원회회의록
(임시회) (정보통신방송미디어법안심사소위원회)
(임시회의록)

제 2 호

국 회 사 무 처

일 시 2026년4월21일(화)

장 소 과학기술정보방송통신위원회소회의실

의사일정

1. 공청회 계획서 채택의 건
2. 방송법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2217305)
3. 방송법 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2217353)
4. 방송법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2217474)
5. 방송법 일부개정법률안(신성범 의원 대표발의)(의안번호 2217544)
6. 방송법 일부개정법률안(이훈기 의원 대표발의)(의안번호 2217585)
7. 방송법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2217823)
8. 방송법 일부개정법률안(조은희 의원 대표발의)(의안번호 2218280)
9. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(정준호 의원 대표발의)
(의안번호 2208046)
10. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(신영대 의원 대표발의)
(의안번호 2209252)
11. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)
(의안번호 2209604)
12. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이훈기 의원 대표발의)
(의안번호 2210509)
13. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)
(의안번호 2216726)
14. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의)
(의안번호 2216243)
15. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)
(의안번호 2215209)
16. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이재강 의원 대표발의)
(의안번호 2216028)
17. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)
(의안번호 2215299)
18. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)
(의안번호 2217144)

19. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최형두 의원 대표발의)
(의안번호 2216230)
20. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의)
(의안번호 2215361)
21. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최형두 의원 대표발의)
(의안번호 2216276)
22. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)
(의안번호 2205754)
23. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)
(의안번호 2209795)
24. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)
(의안번호 2211087)
25. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)
(의안번호 2213992)
26. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)
(의안번호 2216202)
27. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)
(의안번호 2207938)
28. 전기통신사업법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201305)
29. 전기통신사업법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201389)
30. 전기통신사업법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2202843)
31. 전기통신사업법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2203022)
32. 전기통신사업법 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2208918)
33. 전기통신사업법 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2209151)
34. 전기통신사업법 일부개정법률안(최수진 의원 대표발의)(의안번호 2210504)
35. 전기통신사업법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2210597)

상정된 안건

1. 공청회 계획서 채택의 건 4
2. 방송법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2217305) 4
3. 방송법 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2217353) 4
4. 방송법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2217474) 5
5. 방송법 일부개정법률안(신성범 의원 대표발의)(의안번호 2217544) 5
6. 방송법 일부개정법률안(이훈기 의원 대표발의)(의안번호 2217585) 5
7. 방송법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2217823) 5
8. 방송법 일부개정법률안(조은희 의원 대표발의)(의안번호 2218280) 5
9. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(정준호 의원 대표발의)
(의안번호 2208046) 5
10. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(신영대 의원 대표발의)

(의안번호 2209252)	5
11. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의) (의안번호 2209604)	5
12. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이훈기 의원 대표발의) (의안번호 2210509)	5
13. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김현 의원 대표발의) (의안번호 2216726)	5
14. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의) (의안번호 2216243)	5
15. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의) (의안번호 2215209)	5
16. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이재강 의원 대표발의) (의안번호 2216028)	5
17. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의) (의안번호 2215299)	5
18. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의) (의안번호 2217144)	5
19. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최형두 의원 대표발의) (의안번호 2216230)	5
20. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의) (의안번호 2215361)	5
21. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최형두 의원 대표발의) (의안번호 2216276)	5
22. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의) (의안번호 2205754)	5
23. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의) (의안번호 2209795)	5
24. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의) (의안번호 2211087)	5
25. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의) (의안번호 2213992)	5
26. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의) (의안번호 2216202)	6
27. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의) (의안번호 2207938)	6
28. 전기통신사업법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201305)	6
29. 전기통신사업법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201389)	6
30. 전기통신사업법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2202843)	6

31. 전기통신사업법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2203022)	6
32. 전기통신사업법 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2208918)	6
33. 전기통신사업법 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2209151)	6
34. 전기통신사업법 일부개정법률안(최수진 의원 대표발의)(의안번호 2210504)	6
35. 전기통신사업법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2210597)	6

(10시03분 개의)

○소위원장 김현 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제434회 국회(임시회) 제2차 정보통신방송미디어법안심사소위원회를 개최하겠습니다.

의사일정에 들어가기 전에 사·보임 위원을 소개하겠습니다.

더불어민주당 한민수 위원님께서 사임하시고 황정아 위원님께서 새로 보임하셨습니다. 소위원회에 오신 것을 환영드립니다.

오늘 회의에서는 디지털크리에이터 관련 공청회 계획서를 채택하고 이어서 소위에 회부된 34건의 법률안을 심사하도록 하겠습니다.

1. 공청회 계획서 채택의 건

(10시04분)

○소위원장 김현 의사일정 제1항 공청회 계획서 채택의 건을 상정합니다.

이번 공청회는 디지털크리에이터산업이 급격히 성장하고 있음에도 법적 보호와 제도적 지원이 미비한 상황이므로 공정한 시장환경 개선과 디지털크리에이터의 권익 보호를 위한 법적 장치 마련에 대해 이용자들로부터 다양한 의견을 청취하기 위함입니다.

여야 간사 간 합의를 통해 소위 차원에서 진행하기로 하였다는 점을 말씀드리고 자세한 사항은 배부해 드린 계획서를 참고해 주시기 바랍니다.

배부해 드린 공청회 계획서(안)을 채택하고자 하는데 이의 있습니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

공청회 실시와 관련한 세부 사항은 여야 간사 간 협의를 통해 조정할 수 있으므로 위임해 주시기 바랍니다.

다음, 소위에 회부된 법안을 논의하도록 하겠습니다.

오늘 법안심사소위원회를 위해서 방미통위 사무처장과 과기정통부2차관 등 관계자들이 의사일정에 맞춰 참석할 예정입니다.

배석한 관계 공무원들께서 답변하는 경우 먼저 위원장의 허가를 얻고 말씀해 주시기 바랍니다.

회의 진행은 소위 자료를 중심으로 수석전문위원과 정부 측 의견을 들은 후 법안별로 의결하도록 하겠습니다.

위원들께서는 발언 시에 발언권을 얻고 말씀해 주시기 바랍니다.

2. 방송법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2217305)

3. 방송법 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2217353)

4. 방송법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2217474)
5. 방송법 일부개정법률안(신성범 의원 대표발의)(의안번호 2217544)
6. 방송법 일부개정법률안(이훈기 의원 대표발의)(의안번호 2217585)
7. 방송법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2217823)
8. 방송법 일부개정법률안(조은희 의원 대표발의)(의안번호 2218280)
9. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(정준호 의원 대표발의)
(의안번호 2208046)
10. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(신영대 의원 대표발의)
(의안번호 2209252)
11. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)
(의안번호 2209604)
12. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이훈기 의원 대표발의)
(의안번호 2210509)
13. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)
(의안번호 2216726)
14. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의)
(의안번호 2216243)
15. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)
(의안번호 2215209)
16. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이재강 의원 대표발의)
(의안번호 2216028)
17. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)
(의안번호 2215299)
18. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)
(의안번호 2217144)
19. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최형두 의원 대표발의)
(의안번호 2216230)
20. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의)
(의안번호 2215361)
21. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최형두 의원 대표발의)
(의안번호 2216276)
22. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)
(의안번호 2205754)
23. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)
(의안번호 2209795)
24. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)
(의안번호 2211087)
25. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(황정아 의원 대표발의)
(의안번호 2213992)

26. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)
(의안번호 2216202)
27. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)
(의안번호 2207938)
28. 전기통신사업법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201305)
29. 전기통신사업법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201389)
30. 전기통신사업법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2202843)
31. 전기통신사업법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2203022)
32. 전기통신사업법 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2208918)
33. 전기통신사업법 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2209151)
34. 전기통신사업법 일부개정법률안(최수진 의원 대표발의)(의안번호 2210504)
35. 전기통신사업법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2210597)

(10시06분)

○소위원장 김현 의사일정 제2항 김현 의원 대표발의 방송법 일부개정법률안부터 의사일정 제35항 최민희 의원 대표발의 전기통신사업법 일부개정법률안까지 이상 34건의 법률안을 일괄하여 상정하겠습니다.

소위의 언론 공개는 여기까지 하겠으니 협조 부탁드립니다.

먼저 의사일정 2항부터 8항까지 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이복우 수석전문위원입니다.

법안심사소위원회 자료 2~8항 보편적 시청권 관련 자료 보시겠습니다.

1쪽, 심사 경과 생략하겠습니다.

2쪽, 개정안의 주요 내용도 지난번 소위 때 보고를 드렸는데 생략토록 하겠습니다.

4쪽에 개정안별 주요 내용은 위원님들 전체적인 법안의 구조를 보시기 위해서 간단하게 설명을 드리겠습니다.

76조를 개정하는 내용인데요. 국민관심행사 종류를 김현 의원안은 몇 개 올림픽과 월드컵을 예시하고 고시하는 방식이고 한민수 의원안은 고시 그다음에 한정애 의원안은 일괄적으로 구성했습니다만 특정하지 아니하고 고시입니다. 신성범 의원안은 보편적 방송수단 정의 규정에 넣어 두면서 고시하는 거고, 이렇게 조금 다르게 구분하고 있고요. 최민희 의원안은 방송통신사업자를 포함하도록 하고 이훈기 의원안은 온라인 동영상 서비스 제공자도 정의 규정을 두면서 사실상 포함하고 있고.

그다음, 보편적 시청권 보장 관련해서는 김현 의원안은 95% 이상, KBS·MBC 실시간 중계를 포함하고 다음 한정애 의원안은 타 사업자에게 제공할 의무를 신설하는 형태로 보편적 시청권을 보장하는 방식을 취하고 있습니다. 신성범 의원안은 중계방송권을 다른 방송통신사업자에게 제공할 의무를 주는 형태로 보편적 시청권을 보장하고 있고요. 이훈기 의원안은 방송사나 다른 온라인 동영상 서비스가 제공자 대신 특정 방송사 할 때 방통위가 시정명령을 통해서 보편적 시청수단을 확보하고 있습니다. 그다음 최민희 의원안은 둘 이상의 전국 단위 지상파 방송을 포함하도록 해서 지상파 실시간 중계 협조 의무를 두는 방식으로 진행하고 있습니다. 조은희 의원안은 뒤에서 보시겠지만 과징금 금액을 올리는 정도로 진행하고 있습니다.

그다음에 76조의2 보편적시청권보장위원회를 통해서 하자는 게 한정에 의원안.

그다음에 76조의3에 금지행위와 시정조치를 조금 더 구체적으로 하는 게 신성범 의원안입니다. 재판매 관련 금지행위 유형을 구체적으로 신설하고 있습니다. 이런 방식으로 금지행위를 구체화하면서 시정조치도 그에 따라서 유형을 구체화하는 방식이고요. 나머지는 시정조치가 대체로 과징금 부과 형태로 보편적 시청권을 보장하는 이행강제 수단을 채택하고 있습니다.

다음에 신설되는 게 어떤 거냐면 중계방송권 계약 관련해서 자료제출 의무를 부과합니다. 김현 의원안은 계약 체결 후 30일 이내에 자료제출 의무를 부과하고 자료제출 안 하면 과태료를 부과합니다. 신성범 의원안은 공동협상단의 중계방송권 구매 계약 관련 자료제출 의무를 부과하고 이훈기 의원안은 사실관계 조사에서 자료제출 의무를 부과합니다.

그다음에 공동계약할 수 있도록 협상단 및 협의체를 구성하는 방식인데 한민수 의원안은 사업자 간 자율협의체, 신성범 의원안은 지상파 방송사로 구성된 공동협상단입니다. 공동협상단 내에서 계약 변경이라든가 이런 걸 할 수 있도록 하고. 이훈기 의원안은 지상파, SO, PP, 온라인 동영상 서비스 다 포함해서 중계방송권 협의체를 구성합니다. 그다음에 특이하게 협의체 안에서 분쟁이 발생하면 거기에 대한 조정 제도를 마련하고 있습니다. 최민희 의원안은 공동협상단을 구성하는데 공동협상단이 운영되는 관련 비용을 지원할 수 있는 근거를 만들고 있습니다. 조은희 의원안은 보편적 시청권 보장 협의체를 구성하고 있습니다.

다음, 예외적인 건 사전승인이 하나 있습니다. 이건 최민희 의원안에만 있는 건데요. 중대한 국민관심행사 중계 시에 관련 내용을 사전승인을 받도록 의무화하는 방식을 취하고 있습니다.

6쪽, 7쪽 검토보고 요지는 생략토록 하겠습니다. 지난주에 보고드렸습니다.

9쪽, 방미통위 및 이해관계자 의견은 간략하게 말씀드리겠습니다. 방미통위 의견은 이따가 방미통위로부터 들으시면 될 것 같고요.

KBS도 공영방송 재정 부담이라든가 수신료가 실제로 중계방송권 재판매 비용에 사용되는 그런 불합리성 문제 그다음에 국제기구 등과 관련해서 협상력 문제 이런 게 있기 때문에 신중한 검토가 필요하다는 입장이고요. MBC는 상법상 적용을 받는 방송사에 대한 적자 손실 배임 문제까지 감안해야 되고, 사적 계약 자유를 침해할 염려가 있다. SBS도 재정 부담 문제 그리고 코리아 풀 확대 방안 등에 대해서 논의가 필요하다는 얘기입니다. 그리고 JTBC조차도 가시청 가구 비율을 상향하는 게, 소급해서 하는 게 적절한지 등의 문제를 제기하고 있습니다.

그다음에 특정 방송사인 K·M 등에 대해서 중계방송 재판매, 중계권을 보장해 주는 게 계약 자유를 침해할 소지가 있는지 그러다가 재판매 협상 결렬되면 책임 소재가 불분명해지는 측면 등을 감안해서 조금 신중하게 검토하자는 의견입니다.

기타 조선방송이라든가 매일방송, 채널A도 조금 신중하게 검토하자는 입장입니다.

그다음, 11쪽·13쪽 이런 부분도 검토 부분을 생략하고요.

부칙 관련해서도, 여기에 대해서는 다시 한번 더 말씀을 드리겠습니다.

이게 입법취지는 북중미 월드컵이든 아시안게임이든 급하게 이 법안을 통해서 중계권

방송료 재판매 등에 대해서 충분히 협의해서 문제를 해결하자는 취지로 보입니다. 다만 이게 개별 사건의 입법, 법률 개정을 통해서 이 문제를 해결하는 게 평등원칙에 비추어서 조금 적절한지, 더군다나 소급해서 하는 게 적절한지 논의가 필요한 것으로 보여집니다. 그다음에 또 이게 사실상 체결된 중계방송권은 재산권에 준하는 권한인데 이것을 소급을 통해서 재산권을 사실상 박탈하는 입법을, 적용례를 두는 것이 적절한지 논의를 해보셔야 될 것으로 보입니다. 지난주에 말씀을 드린 바와 같습니다.

16쪽, 이해관계자를 보시면 KBS도 마찬가지입니다. 아까 말씀드린 것처럼 재정 부담 문제뿐만 아니라, 특히 최근에 북중미 월드컵 나름대로 타결되었다는 얘기가 있습니다만 제도적인 측면에서 소급 적용하는 경우는 문제가 있다. MBC도 실질적인 소급입법에 해당된다고 그리고 JTBC조차도 소급 적용에 반대하는 입장입니다.

지난주 소위원회 논의 내용을 말씀드리겠습니다.

노종면 위원은 그래도 현재 직면한 월드컵 문제를 해결하는 것인지 장기적 관점에서 대비하는 차원에서 시청권을 보장하는 제도의 차원인지 구분해서 판단을 해 봐야 되는 게 아니냐는 말씀이 있었어요.

이정현 위원은 그래도 JTBC가 있다고 하더라도 현재 이미 95% 이상 보급률을 충족하고 있으니까, 문제는 OTT 등이 중계권 독점하는 게 사실상 문제이다, 이런 것을 예방하는 데 관심을 가져야 된다.

이훈기 위원은 적자 규모 등을 감안하더라도 PP라든가 온라인서비스까지 다 포함해서 일종의 보편적 시청권을 커버하는 커버리지를 넓힐 필요가 있다 이런 얘기를 했습니다.

그리고 김현 소위원장님은 여러 가지 지상파의 공적 책무를 강조할 필요성, 그다음에 보편적 시청권 자체가 스포츠 산업 전반적으로 영향력을 미치는 것이기 때문에 보편적 시청권을 확보하는 수단을 충분히 입법으로 담아야 한다는 내용을 말씀하셨습니다.

18쪽입니다.

개정안 조문을 보시면서 간략하게 말씀을 드리겠습니다.

현행 76조를 보면 방송프로그램 공급이라든가 보편적 시청권을 정하고 있는데 여기에 국민관심행사를 고시로 정하자고 하고 있습니다. 그래서 방통위의 고시에 현재 담겨 있는데, 김현 의원안은 현재 고시에 담겨 있는 국민관심행사 중에서 동·하계올림픽, FIFA가 주관하는 월드컵 중에 성인남자 월드컵 대표팀이 출전한 경기 등을 예시를 하고, 특히 보편적 시청권 보장이 특별히 필요한 행사는 전체 가구 95% 이상이 시청할 수 있는 방송수단을 확보하도록 하고 있습니다.

여기 뒷면에 20쪽을 보시면 같은 정의 조항에 보편적 시청권을 규정하는 방식도 하고 있기 때문에 일괄해서 말씀을 드리겠습니다.

한민수 의원은 애시당초 국민관심행사의 종류·등급을 따로 구분해서 관련 규정을 대통령령으로 정하는 바에 따라서 고시하도록 하고 있고요.

한정애 의원은 일반 국민이 추가 비용 부담 없이 시청할 필요가 있는 행사를 방미통위에 고시해서 할 수 있도록 하고 또 누가 거부를 하거나 이러면 거부하지 못하도록 하고 중계방송권 제공 희망하는 모든 사업자한테 차별 없이 제공하도록 하는 의무 규정을 두는 방식으로 국민관심행사 종류와 보편적 방송수단을 함께 정의하고 있습니다.

신성범 의원안은 국민관심행사를 고시하도록 하고 있고.

이훈기 의원안은 역시 고시를 하되 각호에 포함된 행사, 이것도 김현 의원안과 비슷한 방식입니다. 올림픽위원회가 주관하는 동·하계올림픽, 월드컵 대회 등을 포함되도록 하는 방식으로 고시를 하고 있습니다.

최민희 의원안은 주요 행사를 특별히 고시를 하되, 그중에 특별히 중대성이 인정되는 행사는 국민관심행사로 고시를 하되, 뒤에서 76조 보시면 둘 이상의 중계방송자를 포함하도록, 이런 방식으로 법적 시청권을 보장하고 있습니다.

그다음에 20쪽 보시겠습니다.

보편적 방송수단을 정하고 있는 조항이 신성범 의원안은 국민관심행사에 추가 가입료 그 밖의 비용 부담 없이 실시간으로 시청할 수 있는 방송통신발전법에 따른 방송통신을 말한다 정의 규정 형태로 정하고 있습니다.

이훈기 의원안은 온라인 동영상 서비스 제공자를 정하면서 아래에 온라인 동영상 서비스를 포함하고 있기 때문에 접근 방식은 다르지만 보편적 방송수단을 확보하고 있습니다.

그래서 실제로 76조 3항에 보편적 방송수단의 규정을 정하고 있는데요. 현행도 마찬가지입니다. 일반 국민이 시청할 수 있도록 합리적인 수단으로 제공해야 되는데 여기는 예시를 하고 있지는 않습니다.

그런데 김현 의원안은 말씀하신 것처럼 국민이 별도비용 부담 없이 실시할 수 있는 방송수단.

한정에 의원은 추가적인 비용 부담 없이 할 수 있고 고시할 수 있는데 다른 사람, 방송사업자가 거부해서는 안 되고.

신성범 의원안은 방송통신사업을 정한 다음에 중계방송권을 다른 방송통신사업자, 즉 통신발전법 6호에 따른 방송사업자한테도 공정한 가격으로 차별 없이 제공해야 되는 의무를 주는 방식으로 정하고 있습니다.

그리고 이훈기 의원안은 말씀드린 것처럼 온라인 동영상 서비스 제공자를 규정하면서 방송권자, 대리인은 국민이 추가 비용 부담 없이 시청할 수 있도록 제공하도록 하고 있습니다. 이것은 또 뒤에 항에 같이 나옵니다. 온라인 미디어 사업자도 포함하도록 하고 있습니다.

최민희 의원안은 차별 없이 제공하도록…… 중계방송권자, 방송통신사업자 이것은 신성범 의원안을 포함함과 동시에 대리인까지 포함한 것으로 보여집니다.

그래서 23쪽 수정의견을 보시기 전에 뒤편 24쪽 비고 부분을 보시겠습니다.

국민관심행사 종류를 예시하고 고시로 정하는 방식을 취할지 아니면 법에 직접 적시할지 또는 한민수 의원안처럼 종류라든가 이런 걸 다 고시로 정하게 하고 등급을 구분하도록 할지 이런 방식은 접근의 방식의 차이지 어떤 방식을 취할지 정하시면 될 것 같습니다.

그다음에 보편적 방송수단 같은 경우는 대부분의 경우는 ‘별도의 비용 부담 없이’ 이렇게 정해져 있는데 저희들 의견을 보시면……

25쪽 보시겠습니다.

보편적 방송수단 정의할 때 ‘별도 비용 부담 없이’라고 그러면 기존의 공영방송 수신료 이런 부분이 별도의 비용에 포함되는지에 관해서 조금 논란이 있을 수 있기 때문에 EU

의 사례처럼, 저희들이 수정의견을 제시하겠습니다만 ‘해당 행사를 위해서 추가적인 비용 부담 없이 실시간으로 시청 가능한 수단’ 이런 식으로 조금 더 구체화하면 어떨까 싶은 말씀을 드립니다.

그리고 최근에 방송매체 이용 형태를 보시면 또 해외 입법례도 마찬가지로입니다만 이훈기 의원안이나 신성범 의원안, 최민희 의원안처럼 방송통신사업자도 중계방송권자가 될 수 있도록 범위를 조금 확대하는 게 중계방송권을 차별 없이 제공하는 측면에서 더 타당한 것이 아니냐라는 의견을 드려 봅니다. 여기에 대해서 정부 관계자 이해관계 의견은 따로 들으시면 될 것 같고요.

그래서 23쪽 수정의견을 한번 보시겠습니다.

현행을 보시면 김현 의원안처럼 그래도 중요 행사는 법률에 예시를 하고 기타의 사항은 대통령령으로 정하는 형식을 취했는데요. 고시보다는 대통령령이 좋은 이유는 구체적인 내용은 그래도 나름대로 대통령령에서 어느 정도 정한 다음에 그 내부적으로 고시를 정하게 하는 게, 단계를 거쳐서 가는 게 나은 방식으로 보여져서 대통령령으로 정하는 행사로 했습니다. 그리고 중계방송권자 또는 방송통신사업자를 포함시키고 대리인까지 포함시켜서 중계방송권을 차별 없이 제공할 수 있도록 하는 게 나을 것으로 보여집니다.

그리고 24쪽을 보시면 4항은 이따가 보장 방안에서 다시 한번 설명을 드리겠습니다만 어차피 연결되는 부분이니까요. 국민관심행사 등에 대해서 전체 가구, TV 보유하지 않은 가구 제외하고 대통령령으로 정하는 비율 이상 해당 행사를 위해서 추가적인 비용 없이 실시간으로 시청할 수 있는 방송수단, 이 비율을 김현 의원안은 95%를 적시를 했는데 현행 고시가 90%로 돼 있습니다. 이 부분도 그래도 여러 가지 탄력적인 측면 등을 감안해서 이런 것은 대통령령 이하 고시에 적시해 줘도 크게 문제는 없을 것으로 보여집니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 얘기해 주시기 바랍니다.

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 국민적 파급효과가 큰 행사를 중대한 국민관심행사로 별도 구분하여 관리하고 일반 국민이 국민관심행사 등을 시청하는 데 추가적인 비용 부담 없이 보편적 방송수단에 대한 정의규정을 신설한 개정안의 취지에 공감합니다.

변화된 미디어환경을 고려할 때 방송법상 방송 외의 인터넷 멀티미디어 방송, 전기통신 등도 중계권 대상으로 포함한 취지에도 공감합니다.

그리고 동계올림픽 유료방송 단독 중계에 따른 국민적 불편을 고려하여 지상파방송을 통해 국민의 시청접근권이 보장되도록 현재 가시청 가구를 95%로 규정하고 KBS와 MBC 중계를 의무화한 개정안의 취지에 공감합니다.

다만 수정의견은 동·하계올림픽과 FIFA 주관 월드컵 중 성인남자 대표팀 경기를 시행령에서 정하도록 위임하고 있으나 시행령 개정의 소요시간 등을 고려할 때 중대한 국민관심행사에 대해서는 법으로 지정하는 것도 검토해 주시면 감사하겠습니다.

○소위원장 김현 위원님들 말씀해 주시기 바랍니다.

○이훈기 위원 그……

○소위원장 김현 잠깐만요.

쟁점이 있었던 것들에 대해서는 방미통위가 의견을 먼저 얘기하는 게 좋지 않아요, 소
급입법에 대한 적법성 문제 이런 것?

○수석전문위원 이복우 그 뒤에 논의……

○소위원장 김현 지금이 아니라 나중인가요?

○수석전문위원 이복우 예.

○이훈기 위원 제가 지난번에 먼저 동계올림픽 JTBC 시청률하고 네이버, 그리고 과거
하고 비교한 데이터가 있었으면 좋겠다 그랬는데 그 데이터 준비가 됐나요?

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 예, 준비했습니다.

○이훈기 위원 그것 좀 주셨으면 좋겠고요.

그리고 저는 방미통위에 좀 물어볼게요.

지금 제 안은 지상파만 강제하지 않고 OTT나 유료방송까지 해서 비용 부담을 나누자
는 건데 중계권료를 비싸게 줬다는 얘기가 있잖아요. 그리고 지상파 공영방송도 경영이
쉽진 않으니까 만약에 지상파만 강제했을 경우 문제가 없겠어요? 저는 이렇게 나누는
게 합리적이라고 보거든요. 그리고 90%, 95%가 의미는 있지만 사실 지금 환경에서는 솔
직히 큰 의미는 없다고 봐요. 그리고 지상파 공영방송의 역할이 분명히 있지만 지금 매
체의 환경을 놓고 볼 때 저는 이 다변화에서 비용 부담을 나누는 방법 외에는 방법이 없
어 보이거든요.

거기에 대해서 입장을 좀 주세요.

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 방송기반국장대리입니다.

지상파방송 KBS·MBC를 규정하는 것에 대해서 그 부분이 적절하냐 하는 것은 지난번
동계올림픽 경기 때 JTBC 1개 채널 또 PP 채널로만 나가다 보니까 실제로 IT 취약
계층이라든지 고령층의 접근권이 제한된 부분 이런 것들이 있기 때문에 그런 부분을 감
안해서 지상파로도 시청할 수 있게끔 개선이 필요하다는 필요성이 있고요.

그리고 중계권 비용 부담이 계속 높아지기 때문에 OTT도 나누는 걸 말씀하신 부분은
실질적으로 개정안의 발의된 법안에 보면 공동중계권이라든지 중계권 계약 협의체 같은
것을 구성해서 OTT도 참여를 시키고 재판매 부분을 중계방송 협의체에서 논의할 수 있
게끔 했기 때문에 그런 부분에서 배분을 하는 것을 고려할 수 있을 것 같습니다.

○이훈기 위원 그러니까 지상파만 강제했을 경우에 정부 차원에서 비용이나 이런 게
감당이 되겠냐고 지금 여쭙보는 거예요.

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 사실상 비용 부담 부분은 글
로벌 OTT라든지 이런 부분에서 중계권을 구매하는 상황도 저희가……

○이훈기 위원 아니, 그러니까 지상파만 강제했을 경우에 지상파에 적절한가, 그러면
또 정부에서 뭔가 보전해 달라고 이런 얘기가 나올 수도 있는데 그런 것까지 감안할 때
이게 가능한지에 대해서 면밀히 검토를 하셔야 된다는 얘기를 제가 하는 거예요.

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 그럼에도 불구하고 지상파방
송으로 접근 가능하도록 하는 부분은 올림픽과 월드컵은 문화적 공공재에 해당되는 공적
행사기 때문에 그런 부분들은 지상파를 규정하지 않는다면 실질적으로 지상파를 통해서
못 보게 되고 추후 중계권이 계속 올라갈 경우에는 우리가 생각하고 싶지 않은 상황까지
도, 볼 수 없는 상황까지도 도래할 수 있기 때문에 지상파 부분을 아주 최소한으로 규율

해야 되는 최저 영역이라고 이렇게 보시면 좋겠습니다.

○이훈기 위원 자꾸 얘기를 명확히……

○소위원장 김현 잠깐만, 이훈기 위원님.

○이훈기 위원 잠깐만, 하나만 다시 물어볼게요.

지금 이미 중계권을 7년 치 사 왔잖아요. 사 왔지요. 이미 벌어졌어요. 7년 동안은 그 중계료를 서로 나눠야 되잖아요. 공영방송이 중계하는 건 당연하다고 봐요. 그런데 공영방송도 부담이 있는 부분이 있지 않습니까, 현실적으로. 그래서 더 확대를 해서 나누자는 건데…… 그런데 거기에 대해서 공영방송만 강제를 하면 그 부담이, 공영방송에서 감당이 안 될 때는 어떤 방안을 찾아 달라고 공영방송도 요구를 할 텐데 또 그게 국민들의 부담으로 올 수도 있는데 그런 방안이 맞는지에 대해서 제가 여쭙보는 거예요. 그걸 공영방송이 하는 건 너무나 당연하지요, 공영방송은 그런 역할을 하기 위해서 만들어진 거니까.

○소위원장 김현 그 부분에 대해서는 여기까지 하시지요.

말씀하세요.

○노종면 위원 수정의견의 이른바 빅 이벤트로 예시되는 성인남자 국가대표팀이 출전하는 성인남자 월드컵이 들어가는 것, 저는 중요하고 또 국민적 공감대가 있기 때문에 이 정도 예시가 현실에 부합한다고는 보지만 우리가 남녀를 스포츠에서도 갈라서, 아무리 현실적으로 성인남자 월드컵이 여성 월드컵보다 주목도가 높다고 하더라도 이걸 법에다가 규정하는 문제는 신중히 봐야 된다고 봅니다. 오히려 여자 월드컵에 대한 관심을 제고하기 위한 노력이 더 필요할 수도 있는 상황에서 법에까지 이렇게 성인남자를 넣는 것은 무리가 있지 않을까…… 현실적으로 고시나 대통령령에서, 대통령령보다는 고시가 낫다고 보는데 고시에서 특정한 이벤트들을 나누면서 남녀가 갈라지는 현실적인 고려가 있다 그것은 이해가 될 것 같아요. 그런데 법에 들어가는 것은 저는 반대합니다.

○소위원장 김현 김장겸 위원님.

○김장겸 위원 방금 노종면 위원님 말씀에 동감하고요, 이게 줄속 입법이 되지 않으려면 다가오는 월드컵이라는 특정 행사에 얽매이지 말고 숙의를 좀 해야 될 것 같습니다.

앞서서 지적한 걸 보면 이정현 위원님이 OTT를 지적하셨는데 그 말이 맞고 OTT와 유튜브를 통해서 경기를 시청하는 경우가 더 많은데 지난번 방미통위법 보면 OTT 관할은……

지금 OTT는 방미통위 관할이 아니지요?

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 예, OTT가 방미통위 관할은 아니지만 중계방송 관련된 규정 적용 대상은 됩니다.

○김장겸 위원 아니, 그런데 지난번에 방미통위법을 줄속으로 처리하다 보니까 제일 중요한 OTT를 들고 오지 못한 부분도 있잖아요. 지금 이것도 어떻게 보면 시장경제, 기업의 자유, 방송의 자유와 국민의 복지 이런 게 충돌하는 영역인데 따지고 보면 JTBC가 재정 적자를 한탕에 해결하려고 들고 온 것을, 우리가 줄속 입법을 통해서 뭔가 처리하겠다 이런 느낌을 주고요.

그리고 지금 보면 어제 KBS는 그걸 JTBC하고 협상을 했더라고요. JTBC·KBS가 공동중계 합의를 했는데, 만약에 지상파를 강제하게 한다면 우리 협상력도 앞으로 더 떨어

질 것 같아요. 왜냐하면 저쪽에서 ‘너희 지상파는 당연히 너희들 법에 중계하게끔 지금 돼 있지 않냐’, 그러면 중계권 협상하러 그걸 들고 가면 과연 우리 협상력이 살아날까, 그렇지 않겠어요? 지상파는 말이야 당연히 법에서 중계하기 때문에 자기들이 값을 더 높게 부르지 않겠냐 이거지. 그래서 이런 것을 숙의해서, 법을 그냥 통과시킬 게 아니라 충분한 숙의가 필요하고 이번에는 이걸 좀 두고 봅시다. 두고 보고 협상되는 것을 좀 보고.

그리고 이훈기 위원이 말한 적자 확대 이 부분도 좀 살펴봐야 될 것 같아요. 지상파 공영방송도 사실 계속 형편이 좋지 않은 걸로 알고 있는데 이것을 부과하면 어떻게 보면, 다시 한번 말씀드리면 이게 시장경제에 맞나 이런 생각도 듭니다.

○소위원장 김현 최형두 간사님.

○최형두 위원 그래서 이 법이 우리가 중계권 가지고, 방송 판매 시장에서 방송사 개별 전략 때문에 중계권 협상에서 결과를 빚고 그렇다 보니까 독점적이 되고……

코리아폴 형식으로 들어가는 것은 FIFA 이런 데서 금지하고 있습니까, 우리 내부에서 담합을 해서 들어가는 것을?

○김장겸 위원 지금까지는 코리아폴로 해서 왔지요.

○최형두 위원 그런데 그게 왜 안 되지요?

○김장겸 위원 지금 코리아폴 제외해 가지고, JTBC가 그것을 깨고 한탕을 하려 그러다가 실패한 거지요.

○최형두 위원 내 생각은 방송협회를 중심으로 코리아폴 해서 적절한 분배 이런 원칙 같은 걸 만들고 그래서 적절한 가격으로 연간 방송시장 또 역대, 밀라노 동계올림픽 또 베이징 동계올림픽 등등을 감안하면 동계올림픽 시청률은 얼마였고 이러이러한 방송사의 광고수익은 얼마였기 때문에 어느 정도 추정 가능하지 않겠습니까. 그런 과정을 가지고 방송협회가 민간협회하고 종합편성채널협회든 IPTV 협회든 연석회의를 해서 코리아폴로 우리의 비딩 가격을 정하고, 우리 단독으로 정하면…… 그런데 그럴 경우에 단독 방송사가 비딩하는 걸 막을 방법은 없겠지만 이번의 JTBC 사례에서 보듯이 단독 방송이 굉장히 담대한 계획으로 뛰어들었다가 낭패를 보는 수가 생기기 때문에 그런 위험하고 모험적인 행동은 못 할 거거든요.

그래서 이런 법안으로 세세하게 어느 범위를 정하기보다는 코리아폴의 원칙을, 그건 법으로 정해도 문제없는 거지요. 이런 큰 관책은 코리아폴을 통해서 중계권을 확보한다 이렇게 정하면……

○김장겸 위원 모든 걸 법으로 해 놓으면 저쪽에서 다 알 것 아니에요, ‘너희들은 당연히 우리한테 사 가지고 가야 된다’.

○최형두 위원 그러니까 그것도 가격이……

○김장겸 위원 그걸 법으로 자꾸 그렇게 하는 게……

○소위원장 김현 알겠습니다. 두 분이서 토론하는 자리는 아니지요.

이해민 위원님.

○이해민 위원 먼저 지금 76조 2항 얘기하는 것 같아서 거기에 좀 더 집중을 하는 게 맞겠지요. 방금 간사님 말씀하신 코리아폴 같은 경우는 아마 그다음 27페이지에 있는 내용인 것 같습니다.

그래서 다시 돌아와서 23페이지의 수정의견에는 전반적으로 동의를 하는데요, 아까 노종면 위원님 말씀처럼 어차피 대상이 되는 행사를 대통령령으로 정할 거면 ‘동·하계올림픽과 FIFA가 주관하는 월드컵 중 성인남자 국가대표팀이 출전하는 본선 경기 등 중대성이 인정되어 보편적 시청권 보장이 특별히 필요하다고 대통령령으로 정하는 행사’라고 할 거면 굳이 여기에다가 ‘성인남자 국가대표팀’이라고 명시하는 것은 저는 이것은 위험도가 많이 높다고 생각을 합니다. 어차피 중대성이 인정되려면 그것을 추론할 수밖에 없는 상황이니깐 저는 법에다가 이렇게 명시를 하는 것보다는 만약에 이것을 어느 정도 구체화하고 싶었다면 ‘월드컵 중 국가대표팀이 출전하는 본선 경기 등’으로까지만 해도 되지 않을까 이렇게 제안을 해 봅니다.

○소위원장 김현 알겠습니다.

그리고 또 하실 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

이정현 위원님.

○이정현 위원 보편적 시청권 보장 관련 참고자료 잘 봤습니다.

2022 베이징 동계올림픽 때 시청률—이건 KBS, MBC, SBS 3사 합산이군요—예를 들어서 개막식으로 보면 17.969%, JTBC는 0.563이니깐 이 정도면 굉장히 높은 비율인데…… 그런데 시청률이 이렇게 차이가 난다고 해서 보편적 시청권이 훼손됐다고 말할 수 있습니까?

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 위원님, 그런데 보편적 시청권 부분은 유료방송을 통해서 96% 달성이 된다 하더라도 지상파만 보는 시청 가구 3.7%, 칠팔십만 가구는 못 보는 거기 때문에 보편적 시청권을 달성했다고 자신 있게 말할 수 없는 부분이 있습니다.

○이정현 위원 그렇지요. 그러면 3.7%는 어떻게 해도 종편이라든지 다른 유료 채널을 통해서 볼 수 없으니깐 이 3.7%의 보편적 시청권이 훼손됐다고 말할 수 있는 거 아니겠습니까?

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 예.

○이정현 위원 그러면 95%의 목표로 가시청 가구 비율을 상향해야 된다고 하는 법 조항이 현재로서는 96.3%의 현실에 맞지 않기 때문에 100%로 올리는 것이 맞지 않습니까? 그게 3.7%의 사각지대를 없애기 위한 것이어서 저는 보편적 시청권을 얘기하려면 100%로 올리는 게 맞다고 생각하고요.

JTBC와 KBS·MBC·SBS, 3사의 시청률을 보여 주면서 큰 차이를 느끼게 하는 것은 잘못하면 착시효과를 나타낼 수 있다라고 보는 것이 4년 사이에 OTT라든지 우리의 시청 행태 또 미디어 환경의 변화는 정말 엄청납니다. 그런 것들이 감안되지 않은 상태에서 시청률만으로 판단해서 심사를 하는 것은 좀 맞지 않다고 생각하고 있고요.

지난번에도 말씀드렸습시다만 저는 KBS나 MBC가 보편적 시청권 확보를 위해서 중계 방송하는 것도 중요하지만 OTT가 독점적으로 중계권을 확보했을 때 그 OTT, 넷플릭스나 티빙 등에 가입하지 않은 사람들이 전혀 볼 수 없다라고 하는 부분에 대해서도 보편적 시청권 법안에 좀 담겨야 된다, 내용이. OTT의 독점중계 시 과연 어떻게 할 것인가 이런 말씀을 기록 차원에서 남깁니다.

○소위원장 김현 어쨌든 이게 닐슨미디어코리아 자료를 근거로 해서 평균가구시청률을

비교했는데 닐슨미디어코리아에서 이 시청률을 만들 때 OTT나 이런 것들을, 퍼센티지가 있나요, 그 자료가 지금 현재?

○**방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희** OTT 부분은 없습니다.

○**소위원장 김현** 없지요, 없기 때문에 지금 이렇게 자료가 제출됐다는 거지요?

○**방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희** 예.

○**소위원장 김현** 그러면 시장경쟁상황평가 거기에는 있습니까? 그 자료를 근거로 하면 이걸 만들어 낼 수 있습니까? 닐슨미디어코리아 말고 시장경쟁상황평가에서 만들 때는 OTT나 나머지 뉴미디어 영역에서 벌어지는 그것들을 체크가 가능하냐고요.

○**방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희** 뉴미디어 관련해서 실질적으로 그런 부분은 부가통신사업자로 과기부에서 자료는 접수받고 있는데 그런 부분들을 시청점유율에……

○**소위원장 김현** 업무 협조를 받아서 지금 말씀하셨던, 위원님들이 지적하는 지상파방송사와 그다음에 종편, 보도전문채널 그리고 기타 유튜브 등 우리가 이런 동계올림픽을 분석할 수 있지요, 협조받아서?

○**방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희** 그 부분은 협조를 좀 받아 봐야 될 것 같습니다.

○**소위원장 김현** 협조받아서 분석할 수 있지요? 협조받아서 분석하는 걸로 하고, 이번에는 지금 현재 방미통위 소관 방송법과 연관돼서 보편적 시청권을 확보하는 문제를 가지고 저희가 논의하기 때문에 범위를 넓히는 문제는 추후에도 충분히 논의가 가능하다고 봅니다. 그래서 앞서 얘기했던 100%로 적용하는 거하고 그다음에 ‘남성 성인 국가대표 선수’에 ‘성인’을 빼는 것까지 동의합니다.

이어서 보고해 주시기 바랍니다.

○**노종면 위원** 질문이 있는데요 보편적 시청권 얘기, 중계권 얘기 나오면 늘 국부유출이 따라가는데 우리 내부 경쟁이 치열해지면 국부유출이, 그러니까 중계권 가액이 높아지는 거 아니겠습니까? 한국 스포츠와 관련된 중계권을 따는 자격이 꼭 한국 법인이어야 합니까?

○**방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희** 그렇지는 않습니다.

○**노종면 위원** 외국 법인도 우리나라 한국 경기의 중계권을 딸 수 있어요?

○**방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희** 예.

○**노종면 위원** 그게 바람직한 건가요? 상식적으로는 조금 이해가 안 돼요. 제가 왜 여쭙보냐 하면 지금 특히나 축구 경기를 놓고 중계권을 확보해 가는 시도들은 어제오늘의 일이 아니지요. TV조선이 국가대표 A매치 중계권을 확보해 가고 쿠광플레이가 들어와서 가져가고 그러면서 단가들이 높아지고 지상파에서는 못 보는 그런 일이 벌써 수년 전부터 생겼습니다.

그런데 그중에서 보면 쿠광플레이는 한국 기업이 아니잖아요. 그래서 이게 가능한 상황을 두면, 만약에 한국 스포츠 중계권을 따 가지고 장사가 된다고 하면 우후죽순 들어올 수 있겠지요, OTT가 지금 열려 있는 상황이니깐. 넷플이 가져갈 수도 있고 이런 거를 규제하는 거는, 한국 법인이 해야 되는 걸로 하는 거는 무리한 접근인지, 오늘 논의가 되는 마당에 한번 방미통위의 입장은 어떤지……

○**방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희** 한국 법인에 대해서 법으로 규율하는 부분은 특정 국가를 제외하는 것이기 때문에 FTA 협정문에서 아마 그런 부분을 법으로 하는 것은 굉장히 어려운 부분이 있고요.

그리고 일본 같은 경우도 지난번 WBC 경기를 넷플릭스가 구매를 했고 일본 독점권을 확보를 했습니다, 일본은 그런 규제가 없기 때문에. 그런데 저희는 보편적 시청권에 대해서 방송법에 규제가 있고 방송법에는 방송사업자와 중계권자에 대한 의무를 규정하고 있어서 실제 국내 방송사업자가 아니더라도 중계권자는 넷플릭스가 됐든 쿠팡이 됐든 구매를 하더라도 반드시 이 법을 따르도록 하고 있고 새 법에 따라서 만약 KBS·MBC를 의무화한다면 그 사업자가 중계권을 확보하더라도 당연히 KBS·MBC에 재판매를 해야 되는 의무를 부과하는 겁니다.

그래서 OTT 부분이 아직 들어와 있지는 않지만 그런 부분으로 지상파방송사업자가 운영하는 앱이라든지 온라인 서비스도 지금 이 법에서 규율하는 걸로 했기 때문에 OTT의 또는 온라인의 독점권은 허용되지 않도록 지금 법안이 정리돼 있습니다.

○**소위원장 김현** 진행하시지요.

○**수석전문위원 이복우** 27쪽 보시겠습니다.

보편적 시청권 보장 방안, 국민 전체 가구 퍼센티지는 벌써 일부 위원님들께서 말씀하셨지만 김현 의원안은 95% 방송수단을 확보할 의무가 있습니다. 그다음에 KBS·MBC, 아까 말씀드린 것처럼 포함해야 되고 수상기를 보유하지 않은 가구는 산정하지 않습니다.

한정에 의원안은 누구든지 요청하면 공평하게 해 주라는 형식으로 법적인 시청 의무를 보장하고 있습니다.

그다음에 신성범 의원안은 금지행위 형태로 하고 있고.

이훈기 의원안이 예를 들면 온라인 동영상 서비스 제공자, 특정한 방송에만 해 줄 때 방통위가 못 하도록 해서 명할 수 있는데 그 명하는 내용을 보시면, 28쪽 보시면 지상파 방송사업자 또는 과기부령으로 정하는 온라인 동영상 서비스 제공자에 대해서 합리적으로 중계방송을 제공하라고 명하도록 할 수 있다든가 일정한 규모 이상의 온라인 동영상 서비스 제공자한테 국민관심행사 등에 대해서 공동으로든 부분적으로든 중계에 관한 협의하라 이렇게 조치를 할 수 있도록 하는 방식으로 이훈기 의원안은 보장 수단을 확보하고 있습니다.

30쪽 수정 의견을 보시기 전에 31쪽 비고를 보시면 일반적 보편적 시청권 보장 방안은 여러 위원님들의 안이 접근 방식이 다를 뿐이지만 대체로 지향하는 방식은 비슷합니다. 수단의 선택의 문제고요.

그다음에 95% 문제는 일부 위원님이 100% 말씀하셨고 또 강화된 가시청 가구 비율을 소급해서 적용하는 게 적절한지 등에 대한 의견도 있었고 지상파방송에 K·M만 포함하는 게 과연 적절한지, 그러면 K·M의 협상력 저하 문제라든가 이런 문제도 있기 때문에 한번 고민을 해 보시라는 의견이 있었습니다.

그다음에 가시청 가구 비율을 산정할 때 TV수상기 미보유 가구를 산정하지 않는 방식이 오히려 그들에 대한 보편적 시청권을 훼손하는 게 아닌가 등을 고민해 보셔야 될 필요가 있고요.

그래서 그런 걸 논의하심과 동시에 일반적 국민관심행사에 대해서는 현재 90%니까 그 90% 부분을 대통령령에 위임하되 중대한 국민관심행사는 법률의 경직성을 감안해서 95%를 명시하기보다는, 일부 위원님은 100% 말씀하셨지만 현행 기준 90% 이상 범위 내에서, 그러니까 현행 규정도 반영해서 법안 수정안에 저희들이 90% 정도로 담아 보았습니다.

수정안 30쪽을 보시면 4항은 아까도 말씀드린 것과 똑같습니다, 확보수단인데요. 방송수단을 확보를 해야 됩니다, 의무를 부여한 다음에.

5항에서 보면 국민관심행사에 대해서는 전체 가구 90%—김현 의원안처럼 비율을 표시하되 현행 규정을 올린 겁니다—방미통위가 정하여 고시하는 비율 이상이 시청할 수 있는 보편적 방송수단을 확보해야 되는데 다음 각 호의 방송사—이것도 김현 의원안을 반영한 겁니다—1호에 KBS 한국방송공사, 2호에 MBC, 3호에도 보면 이훈기 의원안이나 최민희 의원안이나 신성범 의원안 등에 나와 있는 것처럼 방송통신사업자·미디어사업자를 포함하기 위해서, 다만 의무를 부여하는 것은 그래도 K·M이 운영하고 있는 온라인 동영상 서비스는 적어도 의무를 부여하자는 형태로 3호에 포함시켜서 보편적 시청권 보장의 범위를 조금 확대하는 방식을 취했습니다.

이 안에 대해서 이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 얘기하십시오.

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 지상파 직수 가구, 도서·산간 지역 주민, 노약자, 디지털 취약계층 등 국민의 시청권을 실질적으로 보장하기 위하여 전국 단위의 지상파방송 중 최소한 KBS·MBC를 포함할 필요가 있으며 변화된 미디어 환경을 고려하여 방송사업자가 운영하는 온라인 동영상 서비스를 포함하여 실시간 중계하도록 한 수정의견의 취지에 공감합니다.

○소위원장 김현 의견 주시기 바랍니다.

○이정현 위원 이정현입니다.

김현 위원님께서 KBS·MBC를 통한 실시간 중계 의무 부과라고 말씀하셨고 그 법안을 보면 최민희 위원께서는 둘 이상의 전국 단위 지상파방송사라고 말씀하셨습니다. 그러면 KBS·MBC 둘 다 중계방송을 해야 된다는 의미인가요? 아니면 KBS·MBC 둘 중에 하나 이상은 해야 된다는 의미인가요?

○수석전문위원 이복우 이 법상으로는 둘……

○이정현 위원 둘 다 해야 되는 것이지요? 그러면 예를 들어서 JTBC가 중계권을 뺐다고 한다면 최소 세 군데가 중계를 하는 거네요. 그런데 이게 보편적 시청권하고도 조금 안 맞는 부분이, 물론 시청을 더 많이 하면—2022 베이징 동계올림픽 사례도 있습니다만—시청률도 높고 그 해당 이벤트에 대한 전국적인 붐이 확산될 수는 있겠으나 이게 보편적 시청권을 훼손하는 것인지는 좀 의문입니다.

그러니까 보편적 시청권과 함께 시청자들에게는 채널 선택권이라는 것도 있습니다. 그런데 동시에 똑같은 동계올림픽이나 하계올림픽 개막식을 세 군데 이상이 중계를 해야 할 필요가 있을까, 저는 한 군데나 두 군데만 해도 충분하다고 보고 지상파 둘 중의 하나가 들어가는 것은 타당한데 KBS와 MBC가 또 똑같이 할 필요가 있을까. KBS를 보는 가구가 MBC는 못 보는 것인가? MBC 보면 KBS 다 볼 수 있는 거잖아요. 그런데 왜

둘 다 동시에 생방송을 하도록 하는 것을 의무로 부과할 필요가 있을까라는 의문이 들어서 질문드립니다. 어떻게 생각하세요?

○수석전문위원 이복우 현행법에도 공동 편성해서 오면 순차적으로 권고할 수 있습니다, 방미통위가. 권고를 따르는지에 관해서는 이행강제수단은 없는데 중계권을 재판매를 통해서 같이 샀던 3개 이상의 사업자들이 방송 순서를 자기들끼리 협의해서 개막식은 J, 폐막식은 K, 중요한 게임 중에 2개는 M 이런 식으로 순차적으로 방송할 수 있도록 근거 규정이 현행법에도 있습니다.

○이정현 위원 그러니까 두 군데가 공동 중계를 했을 때 나눠 갖는 비용 부담보다는 그래도 세 군데 정도가 하면 비용 부담을 조금 각 사별로 줄일 수 있으니 훨씬 더 적극적으로 중계할 수 있지 않겠느냐 이런 생각이 달려 있다는 것이지요? 보편적 시청권과 함께 우리 국민들에게 채널 선택권도 굉장히 중요하다 이런 말씀도 드리웁니다.

○소위원장 김현 말씀하시지요.

○김장겸 위원 법으로 보편적 시청권을 100%로 못 막는 거는 문제가 있다고 생각하고요. 그리고 지금 나오는 여러 가지 문제점들, 이정현 위원님이 언급했듯이 이거를 다 법으로 규정하다 보면 유연성이 사라지고 나중에는 그 법 조항 들여다보다가 중계권 협상이나 편성이나, 결국은 편성권 저해로 가는 거예요.

그리고 채널 선택권 말씀하셨는데 그 말씀도 맞고, 이거를 다 법으로 규정하는 나라가 어디 있는지 모르겠네요. 자유주의 국가하에서 이런 거를 보편적 시청권이라는 이름하에 법으로 일일이 다 규정하는 나라가 어디 있습니까? 궁금해서 물어보는데, 혹시 박동주 국장님 있어요, 이런 거? 유럽·미국에 있어요, 사례가?

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 유럽의 경우에는 지상파방송사들에게 우선적으로 계약하도록 하는 국가도 있고요. 유럽 국가들은 대부분 지상파방송으로 무료 보편적 서비스가 제공되도록, 영국은 95% 또 프랑스·독일……

○김장겸 위원 95%로 돼 있습니까?

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 예, 영국은 95% 되어 있습니다.

○김장겸 위원 그런데 왜 우리는 또 100%로 올리려고 그래요?

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 실질적으로 지금 95%로 법안이 발의되어 있긴 한데 95%로 가시청 가구를 확보하고 KBS·MBC를 반드시 의무 중계하게 하면 그게 100%가 되는 겁니다.

○김장겸 위원 아니, 그리고 다른 나라에서도 KBS·MBC 이렇게 특정 방송사를 지정하니까, 유럽도?

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 일단 호주 같은 경우는 아예 특정 기간, 6개월 내지는 1년 기간을 주고 지상파방송사가 우선 중계 계약을 하도록 그렇게 시간을 두고 법으로 규제하고 있습니다. 그렇게 강력하게 하는 국가도 있고요. 유럽 같은 경우는 어찌 됐든 지상파방송으로 하도록 하고 있고 독점 중계는 금지하는 게 법안으로 들어가 있습니다.

○김장겸 위원 독점 중계는 금지한다?

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 예.

○**김장겸 위원** 그런데 이것 한 번 만들어 놓으면 우리가 바꾸기 굉장히 힘들어요. 이것을 일일이…… 지금 그게 있다손 치더라도 아마 제 생각에는 OTT 세상이 오기 전에 만들어진 법률일 거예요, 그 나라에서. 아마 그럴 겁니다. 지금 이것 유연하게 바뀌어야 되는 입장이예요. 우리는 그걸 반대로 가는 것은 잘 생각해 봐야 돼요.

이상입니다.

○**소위원장 김현** 이해민 위원님 얘기하시고 이훈기 위원님 이어서 하시지요.

○**이해민 위원** 조금 전에 이정현 위원님께서 말씀하신 채널선택권 얘기를 저도 좀 보태면 좋을 것 같은데, 시청자의 채널선택권 그리고 각 방송사의 사업권이 맞물려졌을 때 우리가 얘기하는 종합체가 결국 시청권의 대상이 된다고 생각하는 입장에서 고민이 많은데요.

31페이지의 검토의견을 보시면, ‘다만, 종전 KBS·MBC·SBS가 자율적으로 코리아 풀을 형성해 중계방송권 공동계약을 체결해’ 이 부분에 대해서 봤을 때 쉽지 않은 문제라고 한다면 코리아 풀 형성을 해서 관례에 따라서 국민의 채널선택권 보장을 명시할 수 있지 않을까라는, 그러니까 SBS까지 포함을 해서 셋 중 둘 이상의 지상파로 명시를 하는 방법을 만약에 기재한다고 한다면 하는 게 좀 더 낫지 않을까 지금 수정의견을 읽고 나서 드는 생각이라서 말씀을 드립니다.

왜냐하면 될 하나를 명시하는 순간 방금 전에 김장겸 위원님 말씀을 하셨듯이 그다음에 바꾸기는 되게 어렵거든요. 그렇다면 만약에 명시를 해야 된다면 관례를 그대로 옮기는 것도 방법 중의 하나가 아닐까 그렇게 생각은 합니다.

○**소위원장 김현** 이훈기 위원님 하고요.

○**이훈기 위원** 논의가 자꾸 서로 중복되는, 제가 보기에 두 가지거든요. 이미 중계권은 땀어요. 7년 동안 이 틀에서 갈 수밖에 없어요. 그런데 중계권 따는 건 7년 후의 얘기거든요. 그때 힘을 모아서 중계권 협상을 합리적으로 하자 이 건이 하나 있는데 이 건은…… 사실 이 법안이 지금 발의된 것은 그것 때문은 아니라고 보거든요. 지금 동계올림픽 중계를 했는데 많은 분들이 못 봤고 보편적 시청권이 훼손됐기 때문에 7년 동안 가진 중계권을 활용해서, 내부에서 어떻게 합리적으로 조정을 해서 많은 국민들이 볼 수 있게 하느냐 이 문제잖아요. 그래서 저는 이 두 가지가 좀 혼동돼서 논의되는 건 정리가 됐으면 좋겠고요.

그리고 그건 7년 후의 문제인데 아까 노종면 위원이 얘기한 것도 일리는 있다고 봐요. 쿠팡이 그런 식으로 해서 독점적으로 따면 어떡하냐 그런 부분은 일리가 있지만 그건 7년 후의 문제라고 생각을 합니다.

그리고 우리 내부에서, 일단 JTBC가 중계권을 얼마에 사 왔는데 이걸 얼마나 나눠서 서로 부담을 줄이고 합리적으로 많은 분들이 볼 수 있느냐 이렇게 저는 법안이 정리가 돼야 된다고 생각을 합니다.

○**노종면 위원** 그게 제가 지난 소위 때 말씀드렸던 요지였는데 여전히 방향이 안 잡힌 상태로 논의가 오늘도 이어지고 있는데요. 저는 그냥 제 입장을 말씀드리겠습니다.

저는 이미 확보된 중계권에 대해서 법으로 어떤 기준을 제시하는 것이 무리하다고 판단합니다. 그리고 지금 다행히 JTBC랑 KBS의 협상 결과가 나오고 또 이후 상황도 이런 식으로 대처할 수밖에 없지 않나, 이 부분은 우리 국회가 정치력을 발휘할 문제일 수는

있으나 법으로 하기에는 무리한 상황임을 조금 인정해야 될 때가 아닌가라는 생각이 듭니다. 다행히 어떤 성과들이 나오고 있기 때문에 제가 이런 말씀을 좀 용기를 내서 드려 보고요.

그런데 우리 이런 입법 노력이 무의미한가? 저는 아닙니다. 7년 금방 지나갑니다. 이 상황에 대비해서 우리가 미리 법안 연구하고 좋은 입법을 해 봐야 된다는 생각이 듭니다.

다만 7년이라는 시간 안에, 이미 확보돼 있는 중계권 이외에 다른 중계권이 정말로 이론적으로 존재하지 않는다면 7년 뒤에 미디어 환경이 어떻게 변할지 모르니까 서두를 필요가 없다고 생각은 하지만 지금 해서 또 다른 중계권에 대처할 실익이 있다면 속도를 내야 된다는 생각이어서 그것은 상황에 대한 사실관계 파악이 선행돼야 된다고 보고요.

향후 이런 논의를 해 갈 때 저는 또 한 가지 갈래를 반드시 타야 될 것이 보편적 시청권이라는 것 안에는 반드시 국부 유출 문제가 들어갑니다. 이게 제가 볼 때는 속성상 상충할 수 있어요. 예를 들면 국부 유출을 줄이기 위해서는 독점 중계를 놔둬야 돼요. 어떤 재판매를 생각하고 베팅을 세게 했는데 사는 사람이 없으면 그 사업자 망하는 겁니다. 그런데 법에서 의무화를 해 주면 어찌해도 팔 수 있는 상황이 만들어져요.

그래서 언젠가 한 번은 호되게, 속칭 돈을 질렀다가 아무도 안 사주네. 우리 망했네 이런 위험성이 있으면 중계권 비딩 들어갈 때 적정한 가격으로 하지요. 정말로 우리 혼자만 중계방송할 수도 있겠구나. 그런 측면에서 보면 이 법이 오히려 가격을 올리는 결과가, 이런 논의가 될 수도 있다라는 점을 염두에 두고 설계를 해야 된다.

그러면 보편적 시청권은 어떻게 확보할 것인가? 저는 우리가 밀라도 동계올림픽을 거치면서 약간 흥분 상태에 있는 것 같아요. 이미 우리는 95% 이상의 IPTV 보급률을 가지고 있습니다. 그러니까 지상파랑 IPTV의 유사성이 접근 가능성으로 보면 거의 95% 이상인 거예요. 거의 비슷합니다. 그러다 보니까 이미 시청 능력이 96%에 달했는데 95%의 목표를 설정하는 부분들이 좀 어색하게 보여서 수상기가 없는 사람을 포함하니 마니 이런 논의까지 하는 거 아니겠습니까?

그래서 보편적 시청권을 플랫폼의 선택권 보장 이 정도로 우리가 한 단계 낮춰서 생각하는 것도 고려해야 되는 시점이 아닌가 그런 생각해 봅니다.

○소위원장 김현 더 얘기하실 분 없으시지요?

얘기하시지요. 그런데 똑같은 얘기를 반복하는 것은……

○김장겸 위원 예, 짧게 하겠습니다.

○소위원장 김현 시간과 운용의 묘에 좀 협조해 주시기 바랍니다.

노종면 위원님도 협조해 주시기 바랍니다. 똑같은 얘기 세 번째 하셨어요.

○김장겸 위원 지금 노종면 위원님 의견에 120% 동감합니다.

○소위원장 김현 예.

그러면 진행하시지요.

○수석전문위원 이복우 34쪽 보시겠습니다.

보편적 시청권 관련해서 금지행위 등을 구체적으로 정하는 개정안들이 있습니다.

보시면 현재는 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유라고 그래서 금지행위를 정하고 있는데 신성범 의원안은 1호, 3호 이외에 정당한 사유 없이 중계방송권을 거부하거나 지연

시키는 행위, 그다음에 3의3에 보시면 차별적인 재판매 가격이나 거래 조건을 부과하는 행위, 그다음에 보편적 시청권을 저해할 목적으로 권리를 과도하게 설정하거나 다른 데서 중계 또는 뉴스 보도가 사실상 불가능한 기술적 제약을 부과하는 행위, 그다음에 재판매와 직접 관련이 없는 광고 등을 부당하게 강제하는 행위 등을 금지행위에 추가하고자 하는 내용입니다.

최민희 의원안은 그래도 방송수단을 확보하지 아니하는 행위 이 정도로 금지행위를 좀 더 구체화시킨 내용이고요.

그래서 시정명령을 보면 시정조치를 할 수 있는데 신성범 의원안은 방금 금지행위를 구체화한 것처럼 이런 걸 중지하게 하고 중계조건 변경 이런 걸 하기 위해서 시정조치를 할 수 있도록 근거를 두고 있는 내용입니다.

그다음에 이에 대해서 또 이행강제수단으로 과징금이 있는데 현재도 총계약금액에 100분의 5 과징금을 부과할 수 있습니다. 이훈기 의원안은 중계방송권자가 사유 없이 조치를 안 하는 경우로 좀 더 구체화한 거고요. 조은희 의원안은 과징금 금액을 조금 올린 겁니다.

이런 방식을 취하고 있는데, 40쪽 비고를 보시면 이런 금지행위를 구체적으로 부과하는 게 소위 말해서 중계권사업자 등 방송사업자에게 명백하게 금지행위를 주지시키는 효과는 있을지 모르나 현행법의 금지 수단에도, 1호·2호·3호에 있는 것으로도 충분히 포섭이 가능하고 그렇게 구체적으로 적시를 하게 되는 게 과연 방송사업자들에게 적절한 수단인지를 한번 살펴보실 필요가 있는 것으로 보여집니다.

그래서 저희들은 신성범 의원안이나 최민희 의원안 등은, 최민희 의원안은 사실 이미 보편적 방송수단 의무가 있기 때문에 그걸 구체화 쪽으로 한 것에 지나지 않는 것이고 신성범 의원안은 좀 더 구체적으로 했지만 이미 1호, 2호, 3호로 포섭이 됨과 동시에 너무 구체적으로 적시하는 게 적절한 수단인지 한번 판단을 해 보실 필요가 있는 것 같고요.

그다음에 중대한 국민관심행사에 대한 KBS·MBC의 실시간 중계 협조의무 미이행을 금지행위로 보고 제재를 2호의3에서 하고 있는데 또 2항에 보시면 방미통위가 방송사업자나 중계사업자 등에게 실시간 중계 이행, 중계조건 변경 등 되게 구체적으로 금지행위를 두고 시정명령 권한을 추가로 부여하는 게 방미통위한테 좀 지나치게 규제 감독권을, 방송중계, 방송의 자율성 등을 감안하면 이런 것도 적절한 수단인지 위원님들께서 한번 판단을 해 보셔야 될 것 같습니다.

이상입니다.

○신성범 위원 신성범 위원입니다.

○소위원장 김현 아니요, 정부 측 의견.

○신성범 위원 미안합니다.

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 보편적 방송수단 확보 의무와 지상파방송사업자 간 실시간 중계 의무 등 개정안의 실효성을 확보하기 위해서 금지행위를 신설할 필요가 있다고 생각합니다.

다만 저희들은 76조 제5항을 위반한 행위는 제2조의2, 제2조의3에 각각 규정하기보다는 통합해서 규정하는 것이 보다 바람직할 것으로 생각합니다.

○소위원장 김현 신성범 위원님.

○신성범 위원 신성범 위원입니다.

이 문제는 실제 현장, 시장에서는 훨씬 더 정교한 방식으로 보편적 시청권이 침해되고 있다는 데서 출발합니다. 그러니까 재판매만 선별적으로 거부하는 것 또는 특정 사업자에게만 불리한 조건을 부과하는 것 또 권리 범위를 과도하게 설정해서 실시간 중계를 사실상 불가능하게 만들거나 중계권 재판매에 광고 구매를 끼워 파는 방식, 따라서 현장에서 시장에서 이런 사례가 많기 때문에 금지행위를 좀 더 구체적으로 나열·제시하자는 게 제 법안의 핵심이었어요. 그게 사각지대에 있기 때문에 명시가 필요하다는 제 말씀을 드리는 거고.

또 하나는 2007년 이후에 시정명령이 단 한 번 있었다고 그래요. 그러면 이게 그동안에 사실은 시정수단이 불충분했다는 반증이라고 저는 판단합니다. 따라서 방미통위에서의 의견대로 구체적 수단이 명시되어야 실제로 방미통위가 집행할 수 있다고 판단한다면 저는 방미통위의 입장을 그대로 반영하는 게 맞다고 생각합니다.

○수석전문위원 이복우 여기서 제가 위원님들께 설명을 다른 하나 추가로 해 드려야 될 게 있는데요.

방미통위가 안으로 이렇게 통합해서 규정하면 중계방송권자등과 5항 1호 KBS, 5항 2호 MBC 사업자가 정당한 사유 없이 같은 항을 위반하는 행위인데, 76조 5항을 위반한 행위인데 쪼개서 보시면, 뒤편의 40페이지 2의2·3을 한번 보시면 최민희 의원안처럼 KBS·MBC에다가 협조 의무를 부과했습니다. 협조 의무인데 협조 의무에 대해서 협조 의무를 하지 않았다는 이유로 시정조치라든가 이행강제를 하는 게 과연 입법수단으로서 또 자율성 측면에서 방송사업자들에 대해서 적절한지, 이것은 방미통에 뭉뚱그려서 그 안에 좀 포괄적으로 녹여 넣자는 얘기고 저희는 현시를 해 뒀습니다. 현시를 해 뒀는데 2호의 3은 조심스럽기는 합니다. 왜냐면 협조를 안 했다고 해서 이행강제하고 또 시정조치하는 게 적절한지는 한번 보셔야 될 것 같습니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 협조를 이행하지 않았을 경우 방미통에서 할 수 있는 조치가 뭔지 설명을 해 보세요.

○신성범 위원 실무자가 해도 돼요, 자기 밝히고.

○방송미디어통신위원회방송시장조사과장 이기훈 방송시장조사과장입니다.

현재 지금 76조의3제1항 3호에 보면—현행법입니다—정당한 사유 없이 구매 또는 판매를 거부하거나 지연하는 행위를 규정하고 있습니다. 그래서 현재 76조 5항에서 협조하지 아니하는 행위라고 하면 구매자가 정당한 사유 없이 구매를 소극적으로 임하는 행동으로 그렇게 이해가 되고 76조의3제1항 3호에 의한 시정명령과 나중에 시정명령 불이행 시 과징금 부과까지 현재 가능해 보입니다.

그리고 혹시 저희가 그 밖의 현재 발생하지 않은 그런 상황에 대해서 별도의 또 시정명령 같은 것은 법에 따라서 할 수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다.

○소위원장 김현 그러니까 그런 게 예를 들어서 재허가에 조건이나 아니면 권고 사항을 반영한다라는 방법도 있지만 재허가의 시점하고 재판매나 이런 등의 시점하고 안 맞으면 지금 같은 논란이 또 발생할 수 있는 것 아닌가요?

방미통위, 그러니까 지금 시정명령을 통해서 이것을 해결할 수 있다라고 보는 거잖아요, 지금 현행법으로도?

○**방송미디어통신위원회방송시장조사과장 이기훈** 예.

○**소위원장 김현** 그런데 시정명령을 안 따르면 어떡합니까? 그랬을 경우에 무슨 방법이 있냐고요.

○**방송미디어통신위원회방송시장조사과장 이기훈** 그 경우에는 지금 보편적 시청권 금지행위에 따르면 과징금 부과까지 가능합니다.

○**소위원장 김현** 과징금 내고 말지요.

지금 잘 보세요. 일부 위원님들이 제기하는 문제를 떠나서 지금 우리가 보편적 시청권이 보장되지 않아서 지난해부터 올해까지 이 문제가 얼마나 사회적으로 쟁점 사항이 됐어요. 우리가 여러 쟁점이 있어서 이게 묻혀서 그렇지 동계올림픽을 국민들이 하는지도 모르고 홍보도 안 됐고 그 피땀 어린 선수들의 그런 고생과 노력이 사실상 물거품이 된 거예요.

그게 우리 사회적 비용으로 만약에 방송이 제대로 국민들에게 알려지고 그리고 패럴림픽까지 방송을 통해서 나갔으면 그걸 따르는 이익금은 사실은 지금 얘기하는 몇백 억, 몇천 억 훨씬 뛰어넘는 효과가 있었습시다, 경제적 이익이. 그게 방미통위가 일을 제대로, 뭐 정상화 안 된 것도 있지만 예비하지 못했던 것도 있고요.

그래서 지금 이 법을 만드는 취지를 사실은 좀, 물론 문제 제기는 할 수 있는데 가볍게 여기지 않았으면 좋겠습니다. 방미통위의 귀책 사유도 상당 부분 있는 겁니다, 이 법을 지금 논의하는 이유 중의 하나는.

그래서 어쨌든 시정명령 현재에서도 가능하더라는 게 방미통위의 입장이고 신성범 위원이 조금 더 강제하는 수준을 높이자라는 의견이 지금 상충하는 겁니다.

알겠습니다, 일단.

○**방송미디어통신위원회방송시장조사과장 이기훈** 한말씀……

현행법으로도 가능한 부분을 제가 말씀을 드린 거고요. 지금 현재 그 법안의 취지가 76조 5항에 새로운 협조 의무를 부과를 하고자 하는 안을 저희가 논의를 하고 있는 거기 때문에 만약에 그거에 따라서 별도의 방송사업자에게 의무 규정이 필요하다고 하면 그거는 아마 오늘 위원님들께서 논의해서 그 부분들은 반영하는 방안을 검토할 수 있을 것 같습니다.

○**소위원장 김현** 신성범 위원님, 이런 것 같습니다. 지금 이 법에 대해서 이렇게 법률로 강제하는 것에 대해서 부정적인 의견도 있는데 더 나아가서 이 행위에 대해서 또 더 강제해 내자라는 것을 합의까지 이끌어 내는 건 쉽지 않을 것 같은데요.

○**신성범 위원** 잠깐만 하나만, 방금 방송조사과장님 말씀에 이의가 있어서요.

그러면 지금 박동주 처장님, 과장이 이야기한 대로 우리가 다른 표현이나 가능한 조항은 뭐가 있어요, 조문화가 가능한 게? 제 의견도 살리면서 현실적으로 적용 가능한 걸 만든다면. 의견을 제시해 보시라고, 방미통위.

○**수석전문위원 이복우** 제1항 4호 부분을 신성범 의원안이 제시한 여러 가지 구체적인 내용들을 조금 더 구체화시켜서 하는 방법도 있고요.

○**신성범 위원** 5항에다?

○수석전문위원 이복우 현행법이랑 3호를 조금 더 구체화하거나 아니면 신성범 의원님 안을 조금 더 압축적으로, 왜냐하면 너무 구체적으로 하게 되면 그게 소위 말해서 방미통위나 방송사업자의 입장에서는 그게 하나의 큰 규제로 받아들여지는 부분이기 때문에 또 방미통위 입장에서 탄력적으로 대응할 수 있는 여지를 축소시키는 측면이 있기 때문에 적절한 수단인지 한번 저도 말씀을 드렸던 거고요.

그리고 41쪽 보시면 방송협회라든가 이런 데도 협조 의무를 부과하기 위해서 이럴 때 일종의 면책 조항, 유예 조항이라고 그래야 되나요? 이렇게 재판매 금액이 너무 과다하거나 아니면 또 신성범 위원님이 금지행위로 정해 놔던 것처럼 차별적인 재판매 가격, 거래조건을 부과하는 등 현저히 정당하지 아니한 사유로 있는 경우에는 달리 정할 수 있다 이런 형태로 조금 보완하는 방안을 저희들한테 한번 방미통위와 협의해서 만들어 보려면 만들어 보겠습니다.

○소위원장 김현 김장겸 위원님.

○김장겸 위원 그러니까 지금 방미통위의 인식이 뭐예요? 지금 방금 김현 위원장 말씀하신 것처럼 어떻게……

저는 좀 생각이 다른 게 이게 보고 싶은 분들은 그 후에라도 OTT를 통해서 어떻게 하든 봤을 거라고. 저는 그래서 이걸 보기 싫은 사람들을 강제로 보게 하는 게 이 법의 목적인지 지금 착각이 들 정도거든요.

○소위원장 김현 제가 설명할게요, 제가 법을 발의했기 때문에.

○김장겸 위원 잠깐만요. 아니, 이게 지금 변화된 뉴미디어 세상에서 JTBC가 시청률이 낮다고 해서 보고 싶은 사람들이 덜 보고 이렇게 선불리 판단하는 거는 좀 잘못된 것 같아요. 왜냐하면 이게 그 당시에 보면 동계올림픽이라는 특성이 있고 이것 하계올림픽하고도 또 다른 것 아니에요?

그러면 피땀 흘려 운동한, 훈련한 선수들을 그렇다고 해서 높이 평가 안 하는 것도 아닐 텐데 그게 지금 방금 이 법안을 발의한 게 그런 게 연결이 되면 방미통위는 그걸 규제로 이용하려고 하는 이 법안이 아닌가 이런 생각이 들고요.

그리고 전혀 그런 부분이, 아까 노종면 위원이 지적한 대로 이게 봉 떠 있어요, 이게. 이걸 어떻게 법으로 강제해서 하나하나 규율하려고 하는 게 좀 말이 안 되는 것 같고. 진짜 이게 채널 선택권에 문제가 있는 거야, 이렇게 되면. 지금은 보고 싶은 분은 모바일이든 뭐든 다 보게 돼 있어요. 관심사가 있으면 그 부분은 다 본다고 다시 보기 해서 보든지.

이상입니다.

○소위원장 김현 예, 알겠습니다.

위원님들은 추가로 더 얘기하실 게 없으시고.

진행하시지요.

○수석전문위원 이복우 42쪽입니다.

이거는 보편적시청권보장위원회입니다.

한정에 의원께서 이렇게 국민관심행사 등에서 분쟁이 생기면 보편적시청권보장위원회에서 조정할 수 있도록 하고 나머지 절차·방식 등은 다른 규정, 시청권보장위원회 이런 걸 준용하도록 하고 있습니다.

그런데 이렇게 통상 분쟁조정위원회가 하는 게 보편적시청위원회가 수행하는 것보다 조금 전문성에 있어서 더 타당한지 아닌지 한번 봐야 될 것 같습니다. 왜냐하면 분쟁조정위원회는 재판상의 효력 권한도 가지고 있는데 그런 걸 감안하면 보편적시청위는 사실상 부처 내부의 일반적인 위원회 조직에 지나지 않을 텐데 이런 거를 법에 직접 규정하는 게 적절한지 한번 보셔야 될 것 같습니다. 그다음에 인적 구성도 마찬가지로요.

여기에 대해서 이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 얘기해 주시기 바랍니다.

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 국민관심행사 등의 중계방송에 대한 분쟁은 방송 분쟁에 포함되는 사안으로 방송법 제35조의3에 따른 방송분쟁조정위원회에서 심의·조정하는 것이 합리적이라고 생각합니다.

○소위원장 김현 위원님들 의견 있으십니까?

특별히 이견이 있는 내용은 아닌 것 같은데요, 이거는요.

넘어가시지요.

○수석전문위원 이복우 44쪽입니다. 이견 사업자 자율협의체나 공동협상단 등을 구성하는 내용입니다. 예를 들어 한민수 의원은 아까 말씀드린 것처럼 사업자 자율협의체, 조은희 의원안은 보편적시청권보장협의체, 현행은 공동계약 권고하도록 이렇게 하고 있습니다.

그다음에 신성범 의원안은 공동협상단, 이훈기 의원안은 중계방송권 협의체, 최민희 의원안은 공동협상단 구성하도록 이런 식으로 형식은 다르지만 일종의 공동적인, 자율적인 협의체 구성을 전제로 하고 있습니다.

이게 보면 아무래도 코리아 폴을 이렇게 법제화해서 강제하는 게 사실은 공공의 이익에 더 부합할 것으로 보여집니다. 다만 협의체 참여 주체의 범위에 대해서 한번 고민해 보셔야 되는데요.

신성범 의원안은 KBS, MBC라든가 지상파 방송 위주로 한정하고 있고 한민수 의원, 최민희 의원안은 SO, PP까지 다 참여 업체에 포함할 수 있도록 하고 있습니다. 이훈기 의원안에는 OTT까지 포함한 범위로 이렇게 확대하고 있습니다.

그래서 협의체에 대한 지원 범위와 관련해서 최민희 의원안은 공동협상단에 대해서 비용, 사무 지원까지 근거할 수 있는데 이게 자칫 구매 대금에 활용될, 해석될 소지가 있기 때문에 적어도 운영비용 정도, 사무 비용 정도로 한정하는 게 어떻겠느냐라는 게 46쪽에 있습니다.

이에 대해서 46쪽 방송협회를 보시면 방송협회는 지상파 방송사업자가 하게 되면 그 온라인 동영상 서비스 제공자가 포함될 수 있도록 하는 게 괜찮을 것 같다 그리고 또 JTBC는 공동협상단 도입 취지는 찬성을 하지만 지상파를 의무화 시키면 OTT 중심으로 변하는 시청 환경과 맞지 않기 때문에 방송사·OTT·온라인플랫폼 등 다양한 미디어 사업자로 확대를 해야 한다는 의견을 제시하고 있습니다.

그다음에 47쪽 보시면 협의체의 중계방송권 공동 거래계약 등 공정거래법에 따른 부당한 공동행위로 보지 않는 특례를 두고 있습니다. 이거는 공정거래법 116조에 따라서 다른 법령에 따른 행위로 보여지기 때문에—48쪽입니다—그렇게 규정할 실익이 큰 것으로 보여지지는 않습니다.

이에 대해서 공정위의 정부 의견을 이렇게 보면 다만 40조를 전면 배제하는 조항이 있는데 이렇게 되면 협의체 행위가 너무 포괄적이니까 이거는 조금 신중하게 검토할 필요가 있는 게 아니냐라는 얘기를 하고 있습니다.

48쪽도 보시면 분쟁조정위가 협의체의 협의 또는 결정 관련 분쟁을 해결할 권한을 부여하고 있습니다. 이거는 이훈기 의원안에 들어있는 건데요. 49쪽입니다. 협의체 운영 과정에서 분쟁이 생기면 협의체 내부에서 자율적으로 해결하는 게 맞는지 또 이것도 방송분쟁조정위에서 조정해야 되는 건지 이런 것도 한번 판단해 보셔야 될 것 같습니다.

그래서 수정의견을 보시는 바와 같이 공동계약을 권고를 하는데 중계방송권 계약, 중계방송권 재판매 관련해서 방송사업자, 중계방송권자, 다음 각 호의 사업자를 통해서 중계방송권 협의체…… 이 명칭은 다양합니다. 다양한 형식이 될 수 있습니다.

그러면 각 호의 사업자가 방송사업자, 인터넷 멀티미디어 방송사업법에 따른 인터넷 멀티미디어 방송사업자.

50쪽입니다.

그다음에 온라인 동영상 서비스 제공자로서 대통령령으로 정하는 부가통신역무를 제공하는 전기통신사업자 그리고 또 하나 더 범위를 넓히기 위해서 4호 그 밖의 대통령령으로 정하는 자까지 협의체 등에 포함될 수 있도록 하되 최민희 의원안의 입장을 존중해서 협의체의 공동계약 체결할 때 사무에 필요한, 운영에 필요한 경비 정도로 지원할 수 있는 근거를 만드는 게 어떤가 하는 수정의견을 드려 봅니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 얘기해 주시기 바랍니다.

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 중계권 확보 단계부터 공동 대응하여 국부 유출을 방지하기 위한 공동협상단 구성이 필요하다고 생각합니다. 특히 중계권 관련 글로벌 OTT 경쟁 상황을 고려하여 공동협상단의 범위를 넓히고 중계권 재판매에 대해서도 공동계약을 권고할 수 있도록 한 개정안의 취지에 공감합니다.

한편 공동협의체의 원활한 운영을 위해 비용 또는 인력 지원이 필요하므로 지원 근거를 마련할 필요도 있다고 생각합니다.

○소위원장 김현 위원님들 얘기해 주시기 바랍니다.

○김장겸 위원 지금 코리아 풀을 법제화를 한다면 지금까지는 사실 코리아 풀이 있기는 있었습니다. 그렇지요?

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 예.

○김장겸 위원 그런데 이것 법제화를 하는 게 협상력 강화에 도움이 된다고 생각하세요?

○소위원장 김현 답변하세요.

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 지금 기존에는 지상파 방송 3사 중심으로 코리아 풀이 있었고요. 저희가 지난 협상 중재하면서 코리아 풀을 좀 확대해서 다른 OTT나 플랫폼 사업자도 참여하는 형태로 코리아 컨소시엄을 구성해서 논의하자 이 정도는 합의를 좀 했습니다, 지상파 3사 간에.

그래서 국부 유출을 방지하기 위해서는 지상파뿐만 아니라 국내 생태계에 참여하는 사업자들이 다 참여해서 실질적으로 중계권 확보하러 나갈 때 사전에 대표를 누구로 할지

또는 그 대표가 얼마 금액으로 할지 이런 것들을 논의하는 코리아 컨소시엄이 있다면 실질적으로 국부 유출을 제어하는 데 많은 도움이 될 것 같습니다.

○**김장겸 위원** 그게 지금 예를 들어서 행정지도나 권고 사항으로 꼭 법을 안 만들고 하더라도 그것 할 수 있는 거 아닙니까?

○**방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희** 지금 사실 법이 권고로 되어 있고 하고 있는데 그런 부분이 사업자들도 어렵고 중계권은 기하급수적으로 증가하고 있고 이런 상황에서 과연 법이 없이 행정권으로만 할 수 있겠느냐.

○**김장겸 위원** 그런데 그게 문제…… 내가 아까 모두에서도 이야기했지만 그게 오히려 협상력 약화로 이어진다는 지적도 있어요.

○**방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희** 그래서 그런 부분은 저희가 이 법에서 KBS, MBC가 됐든 지상파 2개 채널이 됐든 이렇게 의무가 되면 지상파 2개 채널이 나가서 협상을 하는 게 아니라 대표 선수가 나가서 중계권을 확보하고 그 중계권 자한테 KBS, MBC든 의무 재전송의 의무를 부과하는 거기 때문에 KBS, MBC의 중계권이 높아지거나 그런 측면은 아닙니다.

○**김장겸 위원** 아니, KBS, MBC가 아니고 전체적인 가격이 더 올라갈 수도 있다는 거지요.

○**방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희** 전체적인 가격은 지금 오르는 상황에 있고요. 우리 국내 사업자들이 서로 경쟁하기 보다는……

○**김장겸 위원** 아니, 내 말을 못 알아듣는데 협상력이 약화돼 가지고 그걸로 인한 가격이 올라갈 수 있다는 말씀이에요. 그것 못 알아들겠어요?

○**방송미디어통신위원회사무처장 박동주** 어떤 측면이 가능할 수는 있지만 저희들이 하나의 풀로서 바게닝을 하기 때문에 그 바게닝 파워 자체는 그렇게 약해지지 않을 거라고 생각합니다. 일부가 나가서, 예를 들어서 예전에 있었던 코리아 풀이 있었는데 그 코리아 풀을 벗어나서 한 경우에……

○**김장겸 위원** 말씀 중에 죄송한데 아까 노종면 위원이……

○**소위원장 김현** 노종면 위원이 한번 얘기한 것을 갖고 자꾸 그냥 그 생각이……

○**김장겸 위원** 말을 듣고 해요, 말을 듣고. 잠깐만.

○**소위원장 김현** 너무 시간을, 김장겸 위원이 계속 똑같은 얘기를 반복하기 때문에……

○**김장겸 위원** 발언 계속하겠습니다.

○**소위원장 김현** 원만한 회의 진행에 협조해 주시기 바랍니다.

○**김장겸 위원** 원만한 회의가 아니고 물어볼 건 물어보아야지요. 소위에서조차도 이렇게 말을 못 하게 하면 어떡해요?

○**소위원장 김현** 충분히 말씀을 하셨기 때문에 얘기하는 거예요.

○**김장겸 위원** 아까 노종면 위원이 지적했는데 지금 쿠팡이나 우리나라 기업이 아닌 사람들이 뛰어드는 건 우리가 막을 수 없잖아요. 그러니까 코리아 풀이 있다는 치더라도 해외 플랫폼이 뛰어들다는 말이에요. 해외 기업이 뛰어들다는 말이에요. 그러면 그 기업을, 한미 통상 관계나 여러 세계적인 무역분쟁 관계를 우리가 법으로 막을 수 있어요?

○**방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희** 없습니다.

○**김장겸 위원** 없지요?

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 **박진희** 예.

○**김장겸** 위원 그러면 그쪽 기업이 이걸 낚아챌다는 말이야. 낚아채 가지고 다시 재협상을 하겠다 그러는 것 아니에요?

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 **박진희** 그런 상황도 미래에는 있을 수 있습니다.

○**김장겸** 위원 그렇지요. 그러니까 그걸 다 법으로 막을 수는 없잖아요.

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 **박진희** 법으로 막을 수는 없지만 최소한의 국민의 보편적 시청권을 보장하기 위한 최저선은 법에서 규율할 필요가 있다고 생각을 합니다.

○**김장겸** 위원 그 모든 걸 법으로 촘촘히 막을 수는 없다고 생각해요. 그래서 구멍 숭 숭 뚫린 이 법을 방미통위에서 동의한다는 자체가 나는 이상해요. 그것을……

○소위원장 **김현** 여기까지 하시지요. 지금 똑같은 얘기를 계속 반복하고 계시다는 점을 위원장으로서……

○**김장겸** 위원 아니, 내가…… 알았어요. 그런데 노종면 위원 이야기를 한다고 그렇게 핀잔을 주고 그래요?

○소위원장 **김현** 노종면 위원을 한두 번 인용하셔야지……

○**김장겸** 위원 인용할 수 있는 거지 뭘 그걸 가지고 그래요.

○소위원장 **김현** 아니, 위원장이……

○**김장겸** 위원 인용하는 것도 내가 허락받아야 돼?

○소위원장 **김현** 좀 자제하시지요.

○**김장겸** 위원 자제해요, 자제.

○소위원장 **김현** 자제하시지요.

○**김장겸** 위원 상임위에서 하니까 소위에서까지 이렇게 입틀막하면 어떡해?

○소위원장 **김현** 상임위에서는 제가 진행하지 않고요. 회의 진행하고 말씀 마치고 발언권을 얻지 않고 발언하고 계십니다. 발언을 마치고 난 뒤에는 발언권을 얻으십시오.

○**김장겸** 위원 소위에서조차 충분한 숙의를 못 하게 해.

○소위원장 **김현** 충분한 숙의를 하는데 제가 얘기하는 것은요……

○**김장겸** 위원 그것도 다른 위원 이야기한 걸 인용했다고.

○소위원장 **김현** 노종면 위원님께서 말씀해 주시기 바랍니다.

지금 제가 왜 이런 얘기를 하나면 노종면 위원의 발언을 한두 번 인용하는 게 아니라 네다섯 번을 인용했기 때문에 회의 진행에 원만한 협조를 바랍니다.

○**김장겸** 위원 논문 쓰다가 열 번 인용할 수 있어요.

○소위원장 **김현** 예, 논문 쓰세요.

○**김장겸** 위원 그게 왜 잘못된 겁니까?

○소위원장 **김현** 김장겸 위원님 논문 쓰실 때는 그렇게 하시는데 노종면 위원님……

○**김장겸** 위원 트집 잡을 걸 잡아요.

○소위원장 **김현** 협조하세요.

○**김장겸** 위원 왜 그렇게 편협해요?

○소위원장 **김현** 협조하세요. 소리 지르지 마시고요. 협조하시라고요, 회의 진행에. 지

금 한 건으로 한 시간 반 정도 진행했으니까 충분히 입장은 정해지셨잖아요, 김장겸 위원님은 반대 입장이 정해지셨고. 신상범 의원님이 발의한 법이고요.

○**김장겸 위원** 반대 입장이 정해져도 세부적인 사항을 지적할 수 있는 거지요.

○**소위원장 김현** 신상범 의원이, 야당에서도 발의한 법이다라는 점을 제가 다시 한번 말씀을 드리고요.

혹시 노종면 위원님 하실 얘기 있으세요?

○**노종면 위원** 질문 좀 해야 되겠는데, 회의가 진행이 안 되고 있어서……

○**소위원장 김현** 하십시오.

○**노종면 위원** 방미통위에 여쭙볼게요.

현행하고 수정의견 이게 둘 다 권고인데 어떤 점이 다른지니까?

○**방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희** 수정의견에는 공동중계권뿐만 아니라 중계방송권에 대한 재판매 관련해서 공동계약 권고도 포함되어 있습니다. 그래서 32년까지 중계권은 JTBC가 확보했지만 재판매 관련해서, 공동계약과 관련해서 공동협상단에서 논의할 수 있게끔 그런 조항이 포함됐다는 게 하나 다른 점이고요. 또 실제 중계방송권 안에 중계전송권도 포함되어 있습니다. 그래서 온라인 쪽의 인터넷 서비스나 그와 관련해서 전송하는 부분도 포함될 수 있게끔 권고하는 조항이 좀 더 확대됐다고 이렇게 보시면 되겠습니다.

○**노종면 위원** 이 부분은 JTBC가 이미 중계권을 갖고 있어도 적용이 되는 거지요, 어떤 논란 없이?

○**방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희** 예.

○**노종면 위원** 만약 법이 이렇게 된다면요.

○**방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희** 예, 그렇습니다.

○**노종면 위원** 이것은 그럼에도 불구하고 권고기 때문에 사업자가 거부했을 때 제재수단은 없는 거지요? 강제 효과는 없는 거지요?

○**방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희** 예.

○**소위원장 김현** 진행하시지요.

○**수석전문위원 이복우** 51쪽, 중계방송권 계약 관련 자료제출 의무를 김현 의원 등이 신설하고 있는데요. 계약 체결한 경우에 관련 자료를 방미통위에 제출하도록 하고 위반하면 과태료를 부과하고 있습니다.

김현 의원안도 보완 제출 명령을 가지고 있는데 비공개 원칙으로서 면책 예외 규정을 정하고 있습니다. 신성범 의원안은 계약조건 변경이나 재협상 요구할 수 있도록 자료제출을 하도록 하고, 이훈기 의원안은 사실관계조사, 실태조사 그리고 과태료 부과 권한을 도입하고 있는데요. 이것은 아시는 바와 같이 약탈적 가격 설정을 사전에 방지하고 방미통위가 일종의 조정 권한을 가지기 위해서 필요한 것으로 보입니다.

52쪽입니다.

다만 여전히 방송사업자의 영업 계약의 자유 침해 소지의 문제가 있고요. 외국의 사례를 보더라도 영업 자유를 직접적으로 법률에 제약할 수 있는 것을 규정하는 예는 많지 않은 것으로 보입니다.

그리고 계약상 비밀유지 원칙 차원에서도 이런 것을 방미통위, 정부 당국에 제출하는

게 국제기구와 맺은 계약법 위반이 아닌지 이런 문제가 있는지 한번 살펴보셔야 될 것 같습니다. 방송협회도 사업자의 영업 비밀이니까 조금 신중하자 그러고요. JTBC도 비밀 유지 조항 등이 있기 때문에 조금 신중하자는 입장입니다.

54쪽입니다.

조선방송이나 이런 데도 특히 계약 금액이나 권리 범위 이런 부분까지도 법에 포함돼 있는데 너무 과한 것 아니냐 이런 입장을 제시하고 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 주시기 바랍니다.

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 현행 제도하에서 방송미디어통신위원회가 중계권 재판매 협상에서 필요한 정보를 충분히 확보하지 못하는 한계가 있습니다. 그래서 행정 목적 달성에 필요한 범위 내에서 중계방송권 계약과 관련된 내용 등 자료제출 규정을 마련한 수정안의 취지에 공감합니다.

○소위원장 김현 위원님들 의견 주시기 바랍니다.

○노종면 위원 행정 목적 달성 범위로 한정을 해서 혹시 모를 비밀유지 의무 위반 소지를 줄이고 이런 것 같은데 행정 목적 달성을 위한 정보의 범위가 어떻게 되는 겁니까? 그걸 그렇게 딱 나눌 수 있어요?

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 행정 목적 달성 범위라는 개념에 규정된 내용을 위해서 사용한다 이렇게 보시면 될 것 같고요. 아까 질문 주신 대로 공동계약과 관련해서 재판매라든지 이런 것 할 때 정확하게 중계권 금액이라든지 재판매 관련된 규정들 확인이 필요하기 때문에 그런 차원에서 자료제출을 활용한다면 행정 목적 달성에 부합한다고 볼 수 있겠습니다.

○소위원장 김현 또 질의할 위원 있으신가요?

없으면 넘어가시지요.

○수석전문위원 이복우 55쪽입니다.

이것은 최민희 의원안에 들어 있는 건데요. 사전승인제도를 새롭게 신설하는 내용입니다. 중대한 국민관심행사를 중계하려는 방송권자 등이 온라인 중계를 포함한 보편적 방송수단을 확보했는지, 둘 이상의 전국 단위 지상파방송사업자 등 방송수단을 확보했는지 그다음에 사전승인에 필요한 구체적 절차 이런 걸 방통위 규칙으로 정하도록 해서 사전승인을 받도록 했는데 사전승인제도 자체 어감뿐만 아니라 의미 자체가 방송 편성 자유에 조금 제약을 주는 게 아니냐 그래서 신중함을 기할 필요가 있다고 보입니다.

영국에도 브로드캐스팅 액트에 지정된 행사인 경우에 사전동의제도를 두고 있는데 저희들이 한 번 더 확인을 해 봤더니 이걸 유료 방송사가 독점 생중계 할 때 못 하도록 하는 겁니다. 금지하도록 하고 있는 거라서 최민희 의원안이 정하고 있는 사전승인제도와는 조금 결이 다른 것 같습니다. 그래서 이런 부분을 한번 살펴보셔야 될 것 같고요.

그다음에 최민희 의원안에 포함돼 있는 것도 기타 필요한 사항은 방미통위 규칙으로 정하도록 하고 있는데 이게 또 방미통위한테 자율성을 너무 많이 주는 게 아니냐, 더군다나 방송과 관련된 내용이기 때문이에요. 56쪽을 보시면 그래서 정 필요하다고 그러면 방미통위하고 협의를 거치도록 하는 제도를 도입하는 정도는 어떻겠느냐라는 말씀을 드려 봅니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 얘기해 주시기 바랍니다.

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 중계권 확보의 공동 대응을 통한 국고 유출 방지, 공동협상단의 실효성 제고 그리고 실질적인 중계권 재판매 중재 지원을 위해서는 방미통위의 사전승인제도 도입 등 실질적 정부 집행력 확보 방안이 필요하다고 생각합니다.

영국은 올림픽·월드컵 등 중계에 대해서 독점 중계권 계약을 법률로서 금지하며 오프콤(Ofcom)의 사전승인을 받도록 규정하고 있습니다. 또한 24년 미디어 액트 개정을 통해서 법에서 일정한 요건이 충족하면 오프콤에서 자동 승인하는 제도도 운영하고 있습니다. 사전승인제도 도입 시에도 최민희 의원님 안과 같이 일정한 요건을 정하여 제한적으로 운영하는 것도 고려해 볼 수 있을 것으로 생각합니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 들었고요.

위원님들 말씀해 주시기 바랍니다.

없습니까?

그러면 다 끝난……

○수석전문위원 이복우 아닙니다. 제일 중요한 부칙이 남아 있는데요.

이것도 수정의견을 정해 주시는 건지 아니면 계속 심사하는 건지는 위원님들께서 말씀이 없으셨습니다.

그럼에도 불구하고 57쪽 넘어가겠습니다.

부칙입니다.

시행일 부분에 대해서는 다른 견해가 있습니다만 적용례와 관련해서 좀 논란이 있었던 내용입니다.

김현 의원안은 중계방송의 계약에 대해서는 계약 체결 시기와 관계 없이 기타 금지 조치, 재판매 그다음에 공영방송 강제 이런 등을 적용하도록 하고 있습니다. 한정애 의원안도 이 법 시행 이후 개최되는 국민관심행사부터 적용하도록 하고 있습니다. 신성범 의원안도 조금 나뉘었습니다만 이 법 시행 이후 국민관심행사부터 적용하도록 하고 있고, 이훈기 의원안도 계약 체결과 관계없이 적용하도록 하고 있습니다. 최민희 의원안도 이 법 시행 이후 개최되는 행사에 다 적용하도록 하고 있는데 이 부분이 그래도 말씀드린 것처럼 58쪽을 보시면 적어도……

○소위원장 김현 이것은 충분히 얘기하지 않았나요? 여러 번 얘기하신 것 같은데요.

○수석전문위원 이복우 예, 충분히 얘기한 내용이 있으니까 위원님들 편하게 말씀하시면 될 것 같습니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 들으시지요.

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 중계권 계약이 이미 2032년까지 이미 체결은 되었지만 28년도 하계올림픽 등 국민관심행사의 중계방송은 아직 도래하지 않았고 월드컵 그리고 올림픽에 대한 중계권 판매·재판매 등은 아직 완성이 되지 않아서 현재 진행 중인 사실관계에 대해서 저희들은 이 부분을 부진정소급입법에 해당한다고 해석을 할 여지가 있다고 생각합니다. 그리고 헌법재판소에서도 현재 진행 중인 사실관계 또는 법률관계에 대해서는 부진정소급입법으로서 공익과 신뢰 보호 등에 대한 비교형량을 할 수

있는 재량 입법이 있다고 판시한 바 있습니다.

○소위원장 김현 위원님들 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

특별히 없습니까?

알겠습니다.

다 된 거지요?

행정실에서 조정해야 될 거나 의견 주실 것 있으면, 우리가 결정해야 될 것이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이복우 아까 사전승인 부분 결론을 안 내리셨고요. 그다음에 부칙의 이 조항이 부진정소급입법인지 진정소급입법……

○소위원장 김현 이견이 없는 것, 부칙에 말씀하셨던 행정실의 의견하고 방미통위 의견이 있는데 방미통위 의견으로 인정하신 겁니다.

그러니까 소급입법 적용 대상 아니다라는 방미통위의 입장이지 않습니까?

○김장겸 위원 아니다라고 한 거예요?

○소위원장 김현 예, 그렇게 얘기하신 거예요.

○수석전문위원 이복우 위원님들 말씀이 없으시니까 소위원장님이 그렇게……

○소위원장 김현 예, 그렇게 정리하고.

○김장겸 위원 이게 아니다라고 인정하기는 좀 그런데. 그것 어디서……

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 저희들 내부 검토……

○소위원장 김현 잠깐만요.

지금 방미통위에서 정리한 것 혹시 각 법안소위 위원들에게 전달이 안 됐나요? 행정실에서 이게 위험 소지가 있다라고 지난번에 전문위원이 얘기해 가지고 지난 회의 때 이 부분이 맞는지 아닌지를 정리를 해서 법안소위 위원들에게 설명드리라고 제가 강조했던 것 같은데 그것 전달했습니까?

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 저희 검토 자료는 작성이 돼서 전문위원실에는 제출했는데요. 위원님께서는 아직 전달 못 드리고……

○김장겸 위원 그러니까 그게 방미통위 내부 검토입니까?

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 예.

○김장겸 위원 판례라든지 헌법재판소의 사례 같은 것 다 검토한 거예요?

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 저희들 내부 검토……

○소위원장 김현 검토한 걸로 제가 보고 받았습시다.

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 그렇게 부진정소급입법으로 볼 여지가 있다는……

○김장겸 위원 볼 여지가 있다?

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 예.

○소위원장 김현 그러니까 위헌의 소지가 적다는 해석을 방미통위가 한 거잖아요.

지금 뒤에 배석자 자료 갖고 있으면 위원님들한테 좀 주십시오.

○김장겸 위원 제가 가지고 있는 자료는 이게 헌법 원칙 위반으로 볼 소지가 크다고 보거든요. 그러니까 소위 부진정소급입법조차도 헌법재판소는 얻으려는 공익과 소급입법으로 침해받는 기본권을 비교하여서 허용 여부를 결정하고 있는데 그렇다면 재산권, 편

집권 등 침해받는 사익이 공익보다 결코 적다고 볼 수 없는 것 아니에요? 그런 것 아니에요?

○**방송미디어통신위원회사무처장 박동주** 그 부분에 대해서 지금 위원님께서 입법을 하시는 측면에서 보편적 시청권이라는 큰 공익 목적과 어쩌면 JTBC의 그런 신뢰에 기반한 재산권 간에 형량을 했을 때 어느 부분이 더 큰 부분인가는 입법 재량으로서 위원님들이 판단을 해 주실 부분이라는 말씀……

○**김장겸 위원** 위원들이 판단한다고?

○**방송미디어통신위원회사무처장 박동주** 위원님들께 입법 재량이 있는 부분입니다.

○**수석전문위원 이복우** 위원님, 제가 또 한 말씀 올리자면요 이게 부진정소급입법에 해당된다고 해서 무조건 소급하라는 게 아니고요. 부진정소급입법이 있더라도 이익 형량을 정말 엄중하게 해서 소극적으로 제한적으로 하라는 게 부진정소급입법을 허용하는 현재의 기본 취지고요. 그리고 기본적으로 재산권입니다. JTBC가 체결한 중계권은 재산권입니다. 그 재산권을 재판매하는 것은 재산권을 처분하는 것이기 때문에, 재산권의 본질적인 요소가 처분입니다.

○**소위원장 김현** 그러면 헌법재판소에 이 소원을 제기한 주체가 누구입니까? JTBC지요?

○**방송미디어통신위원회사무처장 박동주** 그렇습니다.

○**소위원장 김현** 그렇잖아요. 재산을 침해받았다고 생각한 측에서 하는 거잖아요. 국민이 할 수 있는 것도 아니고 개인이 하는 거잖아요.

○**수석전문위원 이복우** 강제가 되면 K·M도 소원 신청할 수 있습니다.

○**소위원장 김현** 하는 거지요. 그런데 계약을 해 놓고 K가 나 헌법재판소에 소원을 제기할 거야 이럴 수는 없는 거잖아요, JTBC도 마찬가지고. 지금 일차적으로 두 계약 당사자들이 계약이 체결됐는데 내가 재산상의 불이익을 봤다라고 JTBC가 할 리가 없고 KBS가 할 리가 없잖아요. 그러면 국민이 해야 되는 건데 소원의 주체가 아닌 거니까, 지금 얘기하는 것은 일반적인 원리고 지금 진행된 이 건은 방미통위에서 검토했던 것을 존중해도 문제가 없다라고 저는 생각합니다. KBS하고 JTBC가 이것 갖고 소송할 리는 없잖아요.

○**수석전문위원 이복우** 아닙니다. K 입장에서는 강제적으로……

○**소위원장 김현** 강제가 아니라 본인들이 계약서 쓰고, 누가 강제했습니까?

○**수석전문위원 이복우** 재판매 대상이 보편적 시청권 확보를 위해서 강제적으로 참여해야 되는데……

○**소위원장 김현** 아니, 이번에 계약을 했잖아요.

○**수석전문위원 이복우** 협상력이 계약이 됩니다, 이 법에 따르면. 그다음에 J 입장에서 다른 데랑도 협상하고 싶은데 K·M이랑 의무적으로 협상하게 하는 것 자체도 사실은 재산권의, 처분권의 계약을 받는 거라서요.

○**소위원장 김현** 그러면 이 법을 하지 말라는 얘기잖아요.

○**노종면 위원** 그런데 여기서……

○**소위원장 김현** 잠깐만요.

이것만 적용되는 게 아니라 이 법 자체가 그러면 헌법소원의 문제가 있다는 얘기를

하는 겁니까, 지금 행정실에서? 입법권의 재량을 그렇게 헌법재판소에서 문제가 된다, 이 법 자체가, 법을 개정하면 안 된다는 입장입니까? 그거네요.

○수석전문위원 이복우 안 된다고보다 조금 더 신중하게……

○소위원장 김현 그렇잖아요.

○수석전문위원 이복우 입법 재량은 무한대에 가깝다고 하지만 적어도 헌법이 예정하고 있는 여러 가지 입법 내재적인 한계는 고민해서 하셔야 된다는 거지요.

○소위원장 김현 알겠습니다.

○최형두 위원 지금 위헌이……

○소위원장 김현 마이크 쓰세요.

○최형두 위원 지금 제기한 위헌적 문제도 사실 우리가 가볍게 볼 수는 없습니다. 없어서 걱정도 있고 고민도 다 이해가 되는데 오늘 우리가 법안을 통과시킨다고 해서 이 문제가 해결되는 건 또 아니잖아요.

○김장겸 위원 통과시키는 거예요, 오늘?

○소위원장 김현 예.

어차피 우리가, 잘 보십시오. 방미통위 설치법 할 때도 위헌 소지가 있다고 얘기했잖아요.

○최형두 위원 위헌 나면 어떡할 거예요?

○소위원장 김현 위헌 소지가 있다 해서 입법을 할 때부터 문제를 삼았잖아요. 방송 3법 할 때도 위헌 얘기를 한 거예요. 다 위헌이에요. 그것은 위헌일 수도 있고 위헌이 아닐 수도 있는데 보통의 경우는……

○최형두 위원 그거야 이제……

○소위원장 김현 잠깐만 얘기 들어 보세요.

헌법재판소에서는 국회의원들의 입법권을 우선해서 판단을 하지요. 그리고 우리가 4심 갈 때도 다 위헌이라고 그랬는데 헌법재판소에서 그것 처분 다 하고 있지 않습니까? 저희가 볼 때 보편적 시청권을 만들어 놓고 사각지대 때문에 사회적 비용을 너무 많이 지불하기 때문에 이 문제에 대해서 저희가 검토해서 법을 발의하는데 그것이 위헌의 소지가 있으면 행정실이 판단하는 그것 때문에 법을 그러면 다 중단해야 됩니까? 의원들이 발의한 법을 가지고……

○최형두 위원 위원들 생각도 다 같지는 않으니깐, 여당 내에서도.

○소위원장 김현 기초적인 것은 있고요. 여당 내에서 반대하는 분은 회의 중에는 노종면 위원 한 분이 반대했습니다.

○최형두 위원 노종면 위원도 반대하시고 이 문제에 걱정이 있는 것도 사실이라는……

○소위원장 김현 저기도 반대입니까?

○이해민 위원 아니, 말씀……

○소위원장 김현 이해민 위원님.

○이해민 위원 저는 사실 법안 자구 하나하나 좀 보려고 했었는데 오늘 이야기가 이렇게 흘러갔네요.

그런데 저는 이 법안의 목적이 사실은 지난번 동계올림픽 때 느꼈던 보편적 방송권 보장에 대한 문제 제기부터 나왔고 이번 6월에 개최되는 중남미월드컵을 최대한 많은 분들

의 시청권을 보장하기 위해서 마련이 된 게 아닌가라고 생각을 하고 임하고 있었는데 제가 사실은 다 체크를 못 하고 왔었는데 아까 노종면 위원님하고 말씀을 하시는 것을 보니까 어제 K가 계약을 또 했더라고요. 그랬을 때 이번 6월에 개최되는 중남미 월드컵에 대한 보편적 시청권이 지금 침해가 됐나라는 질문이 좀 생기긴 했습니다.

○소위원장 김현 그러면 계약하면 그걸로 인한 사회적 비용이…… 그러니까 아직 안 남았습니다. MBC도 아직 안 했고요. SBS도 안 했는데, 제가 법안을 발의한 입장에서 드리고 싶은 말씀은 이 법에 대한 논의를 지난해 11월, 12월부터 필요하다고 얘기를 했고 그리고 결국은 이게 안 된 것은 여러 이유가 있는데요. 이걸로 인한 사회적 비용을 너무 많이 지불했다는 말씀을 다시 한번 강조드립니다.

그래서 각자 이 법이 필요하다, 안 하더라는 얘기를 의견으로 낼 수는 있을 거라고는 봅니다. 그런데 지금 이게 법을 발의한 분들이 좀혀 나가면…… 이제 좀혀 나가는 거거든요. 그런데 마지막 단계에서 행정실이 얘기한 것하고 방미통위가 얘기한 것하고 상충이 되는데 그것은 저희가 판단하면 되는 문제고 발의한 의원이 김현, 한민수, 한정애, 신성범, 이훈기, 최민희, 조은희 이렇게 저희 여야에서 공동으로 보편적 시청권을 보장받기 위해서 법안을 개정해 법이 발의가 됐다는 점을 좀 유념해 주시고 판단해 주시길 바랍니다.

○최형두 위원 하나만 더.

지금 JTBC가 비딩을 재개하고 여기에 다른 방송사들은 참여하지 못하고 중계권에 대해서도 서로 분담 합의가 이루어지지 않은 상황 때문에 시청자들이 보편적 시청권을 누리지 못했다는데 지금 우리가 오늘 이 법을 통과시키면 그 문제가 당장 해결이 됩니까?

○소위원장 김현 해결이 안 되지요. 왜냐하면 이미 계약기간이 만료됐기 때문에……

○최형두 위원 그래서 지금 이런 여러 문제가 있다면 좀 더 근본적으로 논쟁을 하기 위해서 보류하는 것은 어때요?

○소위원장 김현 그건 의견을 내시는, 보류 의견이시고요. 저는 진행을 하겠습니다.

○최형두 위원 보류를 하고 그러면 저는, 우리 당은 표결에 참여할 수 없습니다.

○소위원장 김현 이정현 위원님.

○이정현 위원 앞서도 얘기가 나왔습니다만 95%의 가시청가구 비율을 규정하는 것은 현실과 맞지 않다……

○소위원장 김현 예, 그것 동의하고요.

○이정현 위원 그 부분이 있어서 그러면 수정해서 100%로 높이게 되는 겁니까?

○소위원장 김현 예, 그렇습니다.

○이정현 위원 그래서 그게 좀 돼야 될 것 같고요.

○소위원장 김현 그건 이미 아까 제가 동의를 했고요.

○이정현 위원 그리고 사전승인 제도와 관련해서도, 아까 제가 말씀은 안 드렸는데 이게 사전승인이 왜 꼭 필요한 거지요, 국장님? 사전승인 제도가 왜 필요합니까? 가시청가구 비율, 그러니까 일정 가구가 시청할 수 있는 중계권 사업자에게만 허가를 해 줘야 되기 때문에…… 예를 들어서 소규모라든지 지역의 케이블이라든지, 이건 극단적인 사례입니다만 지역에 있는 한 10만 명 정도밖에 보지 않는 그런 케이블이 중계를 하겠다고 하면 사전심사를 해서 허가를 안 해 주겠다, 이게 그런 의미의 사전심의입니까?

○**방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희** 실질적으로 사전승인이 필요한 부분은 공동계약 권고라든지 중계방송 협의체에 이런 부분을 권고하도록 되어 있습니다. 아까도 설명드렸지만 재판매와 관련된 부분 그리고 온라인 중계 전송권에 해당되는 부분 이런 것들은 권고 사항으로 되어 있는데 그런 부분들이 권고이기 때문에 실질적으로 제대로 잘 작동하고 있는지, 충분히 보편적 시청권이 보장, 방송 수단이 확보되었는지를 판단하기 위해서 사전승인권 규율이 필요하다는 겁니다.

예를 들어서 사전승인권 부분을 통해서 방미통위나 정부가 승인을 안 해 주겠다 이런 뜻이 아니라 국민의 입장에서 충분히 보편적 시청권 보장을 위한 수단이 확보됐는지를 검증하는, 그게 법에서 규율하고 있는 것이 그대로 작동되면 자동으로 승인은 되는 겁니다.

○**이정현 위원** 그리고 근본적으로 계속 KBS, MBC 등 최소 2개 이상의 지상파에서 중계를 해야 된다 이런 내용들이 담겨져 있는데, 그건 의무인데 왜 자꾸 권고하고 협조라는 것들이 막 믹스돼서 사용되는 거지요? 의무화하기로 했는데 권고는 뭐고 또 협조는 뭐고, 헛갈리는 그런 조문들이 지금 같이 존재하지 않습니까?

○**방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희** 중계권자가……

○**이정현 위원** 그걸 위해서 사전승인을 해야 된다고 하는 것도 저는 이해할 수가 없고, 어떻게 같은 법률 안에 이렇게 혼재가 될 수 있느냐.

○**방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희** 실제 법으로 의무화하고 있는 부분이 사전 규율하는 부분인데 그게 실질적으로 작동되게 하기 위해서 정부가……

○**이정현 위원** 아니, 의무화했으면 의무적으로 다 해야 되는 것인데 실질적으로 작동하기 위해서 또 권고나 협조를 요청한다는 게 무슨 말이며, 사전 승인을 해야 된다는 건지……

○**수석전문위원 이복우** 그러니까 참여만 의무로 시키고요. 그다음에 협상의 내용, 가격 등은 권고할 수밖에 없지 않습니까? 이 가격을 받으라고 법적으로 강제할 수도 없고 그래서 참여만 의무, 그다음에 협의 내용……

○**이정현 위원** 그 가격까지도 권고를 한다고요?

○**수석전문위원 이복우** 그러니까 그걸 권고하는 거지요, 협의에 대해서.

○**소위원장 김현** 협의하자는 거지요. 결정해 줄 수는 없지.

이훈기 위원님.

○**이훈기 위원** 여기 수정안이 있는데 사실 조항 조항마다 의견이 다른데 오늘 통과시키는 것은 저는 반대합니다. 반대하고 그리고 저는 아까도 얘기했지만 일단 JTBC가 따온 중계권을 나눠서 부담을 줄여야 되는데 지금 공영방송 두 군데만 한다? OTT하고 더 확대하자는 건데 저는 그 입장을 고수하고 있습니다. 그리고 이미 KBS가 합의를 했어요. 저는 MBC도 되게 고민이 많을 거라고 생각을 합니다. 그래서 이 법안은 좀 더 신중하게…… 그리고 7년 동안 계속 경기가 있을 텐데 할 때마다 이걸 적용을 해야 되는데, 여러 가지 이견에 대해서 신중하게 한 다음에 법안을 통과시켜야지 저는 이렇게 통과시키는 것은 아니라고 생각합니다.

○**황정아 위원** 황정아 위원입니다.

제가 오늘 사보임을 하루만 해 가지고 전반적인 흐름을……

○소위원장 김현 한민수 위원님 와서 해야 되겠습니다.

○황정아 위원 제가 지금 전반적인 흐름을 따라잡느라고 발언을 하지 않고 보고 있었는데요. 내용이 참예하게, 아직 이견이 좁혀지지 않고 있습니다. 그래서 좀 더 신중하게 검토하고 합의에 도달할 때까지 시간이 필요한 것으로 보이고요. 오늘 통과시키는 것에 반대합니다.

○노종면 위원 제 입장에 대한 규정을 위원장님께서 하셨는데 동의가 안 되는 부분이 있어서요. 저는 이 법에……

○최형두 위원 아니, 노 위원이 다 위헌이라고…… 온 동네 소문 다 났는데.

○노종면 위원 아니요, 제가 위헌이라고 규정한 적 없고요. 위헌 여부를 검토해야 된다는 입장이었고요.

○소위원장 김현 위헌 얘기한 적은 없었지. 반대하셔서 그렇지요, 이 법에 대해서.

○노종면 위원 그러니까 이 법의 필요성에 대해서 의문을 갖고 있는 거지, 지금 당장 입장을 정하라고 하면 또 고민을 해 봐야 됩니다. 그러니까 일방적으로 단정하지 말아 주시고요.

방미통위에서 검토한 위헌성에 대한 입장은 잘 들었고요. 그리고 저도 나름 고민했을 때 이걸 기계적으로 위헌이라고 단정하는 것도 굉장히 위험하겠다는 그런 생각도 듭니다. 물론 신중하게 해야 된다는 데 동의하고요. 그리고 조금 미시적인 부분에서, 이게 95%에서 갑자기 100%가 됐는데…… 갑자기 그러면 조금 오버인가요? 그런데 법에 100%가 들어가는 것은 저는 아니라고 봅니다. 그래서 그 부분을…… 그러나 정책 목표가 있어야 되기 때문에 왜 95%에서 100%로 올리려고 하는지는 충분히 이해합니다. 그래서 제가 제안을 드리자면 TV 미보유 가구를 포함한 수치를 기준으로 해서 95 정도를 설정하면 지상파 직접 수신하는 가구나 그다음에 TV를 보유하고 있지 않은 가구 중에 일정한 부분, 상당한 부분을 정책 목표의 대상으로 삼을 수 있겠다 이런 제안을 수정해서 드립니다.

○소위원장 김현 제가 진행하면서 한 가지만 말씀을 드리면, 야당은 들락날락 들락날락 하면서 이 논의가 지금 세 번째 진행되고 있는데 이게 논의를 방해하는 겁니다.

○최형두 위원 아니에요, 무슨 방해를 해요. 우리는 걱정하는 거지.

○소위원장 김현 그래서 제가 사실은 발언권……

○노종면 위원 네 번째 아닌가요?

○소위원장 김현 어쨌든 그렇고요. 그다음에 여당 위원님들도 회의가 진행되면, 이견을 조정해서 오면 그것을 존중해 줘야 되는데 이견에 대해서 또 다른 이견을 제시합니다. 이 부분에 대해서 유감을 표시합니다. 왜냐하면 지난번 회의 때 100%를 요구했던 이정현 위원과 노종면 위원님이 있었기 때문에 제가 그 부분을 반영해서 100%로 얘기했던 거고요.

이 보편적 시청권에 대한 것은 이훈기 위원님이 OTT를 포함해야 된다는 주장을 하 시는데 그 배경도 있는 것 아닙니까, 지금 우리가? OTT 통합 미디어법이 없는데…… OTT를 규율할 수 없는 그런 상황, 현실적 한계가 있기 때문에 법안을 발의했고 법안을 발의한 분들에 대한 의견, 애초 최초 법안을 발의한 사람에 대한 의견을 존중해 주시면서 본인들의 의견을…… 더 진전된 상황이 발생했을 때 또 개정할 수 있다고 보거든요.

개정안은 그 전체를 다 반영해 냈기 때문에 이걸 할 수 없다라고 얘기하면 모아 가는 과정의 논의가 다 물거품이 된다는 점을 좀 감안하셔서……

다음 주에 처리하겠습니다, 이것은. 왜냐하면 한민수 위원이 법안을 발의했는데 지금 당사자가 없어서, 다른 이유가 아니라 여기에 있는 물론 반대하는 분들의 의견이 있는데 본인, 그러니까 위원님들이 발언하신 말씀이 잘 정리가 됐으면 좋겠다. 현장에서 생각하는 것들을 계속 얘기하면……그런 법이 왜 없겠습니까? 그러나 그럼에도 불구하고 법을 발의한 사람의, 의원들의 의견을 존중해서 법은 논의가 된다는 점이거든요. 하나하나 다 뜯어 가지고 이견을 제기하면 통과를 어떻게 시킵니까? 큰 목적을 가지고 법을 발의했다는 점을 참고해 주시고.

하여간 야당 신성범 의원은 이 법을 발의한 분이거든요. 그리고 보다 이걸 통제를 강화시켜야 되는 입장이니깐 야당에서 좀 의견을 모아 주십시오. 야당 의원이 제기한 법에 대해서 정반대의 의견을 얘기하면, 어차피 야당 때문에 표결할 수밖에 없는 거고요. 저희는 조정해서 단일안을 가져올 테니까 29일에는 이걸 처리하는 것으로 해 주시고 이해민 위원님도 의견 있으면 미리 좀 주십시오. 현장에서 너무 많은 얘기들을 하면 다음부터 논의를 못 합니다.

제가 예를 들어서 소위원장으로 법을 발의했는데 위원들이 제각각 의견을 내면 마찬가지로 다 뜯어 가지고 논의해야지요. 이렇게 되면 시의성이 필요한 법이 어떻게 통과되겠습니까? 협조하고 양보할 부분이 있다면 해 주셔야 된다는 점을 다시 한번 말씀드리고요.

○이정현 위원 끝으로 한 말씀만……

○소위원장 김현 법을 발의해야 될 게 하나가 더 있어서……

○이정현 위원 아이디어 차원에서 한 30초만 말씀드리겠습니다.

○소위원장 김현 아니, 아이디어는 나중에 개인적으로 얘기를……

○이정현 위원 아니요, 이걸 법안을 또 수정을 해서 최종안을 만들어야 되니까.

○소위원장 김현 아니요, 그것은 따로 저희가 민주당의 정책조정위원회에서 논의하는 것으로 해 주시고요. 이것은 계속 논의를 하겠습니다.

○최형두 위원 아무튼 야당의 입장에 대해서는 저희들이 심사숙고하고 있는 법안이고 더구나 두 분은 방송 현장에서 있었기 때문에 잘 아시리라고 생각합니다.

○이정현 위원 아니, 아까 노종면 위원님께서 100%를 법안에 명문화하는 것에 대한 부담을 말씀하셔서 제가 아이디어 차원에서 말씀드리는 건데 ‘전 국민의 100%가 시청’ 이렇게 하지 말고 ‘전 국민이 별도의 비용 부담 없이 자유롭게 시청’ 이런 식으로 하면 저는 충분히 가능한 거라고 생각합니다.

○소위원장 김현 아니, 그게 100%인데. 그게 100%예요.

○이정현 위원 아니, 그러니까요.

○소위원장 김현 전 국민이기 때문에 100%예요.

○이정현 위원 그런데 100%라고 표현하는 것은 저도 문제가 있다고 보고요.

○소위원장 김현 아니, 전 국민이기 때문에 100%인 거예요.

○이정현 위원 아니, 그렇긴 한데 보편적 시청권을 충분히 확보하는 차원에서……

○소위원장 김현 어쨌든 그거는요 현장에서…… 지난번에 100%로 해 달라고 해 가지고

제가 수용한 건데 또 100%가 안 된다고 얘기하니까, 즉흥적으로 하지 말고……

○이정현 위원 아니, 100%가 안 된다는 말씀이 아니고……

○소위원장 김현 아니, 그러니까 논의를 하자고요. 그 부분에 대해서 다음 주에 논의를 하자고 그러는 거고.

가시면 안 되는데, 지난번 회의했던 것 중예요……

2항부터 8항까지는 소위에서 계속 심사하도록 하겠습니다.

그다음에 의사일정 15항부터 16항까지 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○노종면 위원 이것도 한민수 위원님이 하는 건데……

○소위원장 김현 아니, 그런데 이미 그것은 저희가 다 어차피 그때, 지난 회의 때 반대 의견이 없었기 때문에 표결이 가능하다……

○노종면 위원 이것 다 심사보고 했잖아요, 그때.

○소위원장 김현 아니, 야당이 없었어요.

표결할 수 있는 정족수 되는 거지요?

○노종면 위원 바로 표결하시지요, 다 아시는 거잖아요.

○소위원장 김현 반대하실 겁니까? 그건 윤석열 대통령의 공약 사항입니다.

○노종면 위원 이것 대통령 장관이 냈던 것 아니에요?

○소위원장 김현 이것 이미 지난번 회의 때 보고가 됐고요. 이견이 없는 법안입니다. 지금 따로 보고할 것은 없습니다. 당시에 여당은 이견 없었습니다.

○최형두 위원 아니, 사실 우리 당…… 다음 주에 할 때 함께 표결하시지요.

○소위원장 김현 의견 주십시오.

○노종면 위원 이것 권영세 장관이 하자는 거였는데.

○최형두 위원 이 기회에 적극적으로 검토해 보겠습니다.

○소위원장 김현 아니, 검토하고 오셨어야 되는 거지요, 이걸.

○최형두 위원 아니, 오늘 이것들 하는 바람에……

○소위원장 김현 아니지요. 이게 다 반영, 논의에 들어가 있는 거지요.

○최형두 위원 이것 우리 당에서는 어떤 입장입니까?

○소위원장 김현 박충권 위원은 반대했었어요.

○최형두 위원 나중에 다시, 다음 주에 다시……

○소위원장 김현 아니, 그런데 그러면……제가 말씀을 드리잖아요. 회의에 안 들어오고 매번 다시 다시 하면……

○최형두 위원 아니, 회의에 안 들어오다니 뭘 안 들어오고…… 지난번에 의결정족수가 안 된 게 우리 당 때문은 아니잖아요.

○소위원장 김현 맞아요. 나가셨었거든요.

○최형두 위원 그리고 그 당시에 다 이유가 또 있었던 것이고 지금 열심히 예산도 참여……

○소위원장 김현 아니, 이유가……

○최형두 위원 아니, 그렇게 얘기하지 마시고.

○소위원장 김현 아니, 얘기는 정확히 해야지요. 통일부 지금 한 2시간째 기다리고 계셨어요. 의견 주시지요.

○최형두 위원 거의 뭐…… 일단 들어 보시지요.

○소위원장 김현 이걸 찬성 의견이었습니다. 보고 안 드렸습니까, 우리 회의 내용을? 야당 위원님들 보좌진들, 우리 논의 내용을 위원님들에게 좀 보고해 주세요. 그때 다……

○최형두 위원 검토해 보겠습니다. 저는 오늘은 표결에 참여하기 어렵습니다.

○소위원장 김현 황정아 위원님 어디 가셨어요? 나가지 말라고 그랬는데.

○최형두 위원 지금 다 반대 입장이라는데……

○소위원장 김현 그러면 반대하시면 되고요.

○최형두 위원 다 반대하는 게 아니라 저는 이석하겠습니다.

○소위원장 김현 그러면 저희도 1소위에 대해서 우리 위원들에 대한 입장을 정리하겠습니다. 표결하기 직전에 나가고 표결을 방해하는 행위로……

○최형두 위원 아니아니, 그게 아니라 이 표결에 대해서는 우리가 더, 보편적 시청권에 대한 것들도 또……

○소위원장 김현 아니, 최형두 간사님이 안 계셨다고 논의가 안 된 것은 아닙니다.

○최형두 위원 아니에요, 저희도 다 듣고 있고 의사에……

○소위원장 김현 최형두 간사님 안 계실 때 박충권 위원이 회의 오셨고, 그렇습니다.

○최형두 위원 여당의 입장이, 이걸 좀 심하게 정리를……

○소위원장 김현 아니, 그러니까 이런 식으로 회의 진행을 원만하게 하는 것을 방해하면 됩니까?

○최형두 위원 아니, 그러니까 이건 지금 아까……

○소위원장 김현 지금 2시간 회의하는 것도 중간에 나가고요, 위원님들이 무책임하게.

○최형두 위원 아니, 국회에서 저번에 국회의장이 추천하라고 해서 한 건데……

자, 그래요. 우리 회의를……

○소위원장 김현 아니, 2소위를 회의하는데 그냥 마음에 안 든다고 이석하고……

○최형두 위원 마음에 안 든다는 게 아니라 이 법안에 동의할 수 없다고 지적하는 겁니다.

○소위원장 김현 지금 김장겸 위원님이 이석하셨잖아요, 회의 도중에.

○최형두 위원 왜냐하면 보편적 시청권을 강행 표결하려고 하니까……

○소위원장 김현 아니, 강행 표결 안 했잖아요.

○최형두 위원 표결에 참여하지 않겠다는 의사 표시로 나간 거예요.

○소위원장 김현 그게 그러면 그렇게 하는 게 맞냐고요.

○최형두 위원 그러면 진작에 그렇게 하셔야지.

○소위원장 김현 진작이 어디 있습니까? 위원님들의 의견을 듣고 진행하겠지요, 소위원장님.

○최형두 위원 아니, 표결하시겠다고 해서 저도 왔잖아요.

그러니까 소위원장이 진행하실 때……

○소위원장 김현 그리고 1소위도 그렇게 하면 동의가 되겠냐고요. 우리 위원들이 1소위 위원장이 될 진행하려고 그럴 때 마음에 안 든다고 다 나가면 그렇게 되겠냐고요. 우리 여당 위원들이 그렇게 해 왔냐고요.

○최형두 위원 그러면 1소위 위원장이 그걸 진행을 잘못된 거지요.

○소위원장 김현 그렇게 해 왔냐고요, 우리가 언제 한번.

○최형두 위원 소위원들이 다 소위에서는 심사숙고하고……

○소위원장 김현 발언권 없고 얘기하십시오.

○최형두 위원 발언권.

○소위원장 김현 안 드립니다. 2시간 내내 나가 계시다가 들어와 가지고 방해만 하면 그게 되겠습니까?

이해민 위원 말씀하십시오.

○이해민 위원 15항에 대해서요 저는 지난번에 보고하실 때 그때 북한 사이트 도메인을 명시한 게 올라왔었는데 그러지 않고도 다 가능하기 때문에 그거를 삭제하는 의견을 드리려고 했는데 오늘 수정안에 그게 삭제가 돼서 올라왔습니다. 그래서 저는 동의합니다.

○소위원장 김현 이훈기 위원님, 의견, 뭐 특별한 이견이 없는 거지요?

○이훈기 위원 없습니다.

○최형두 위원 표결하시려면 저는 이석합니다.

○소위원장 김현 나가시라고요, 그러면 빨리. 계속 나간다 나간다, 일어났다 앉았다, 일어났다 앉았다 몇 번씩이나 그러십니까?

○노종면 위원 그러면 못 해요, 지금?

○소위원장 김현 지금 의결을 못 하게 퇴장하잖아요. 지금 알고 나가시잖아요.

제가 속기록에 남기겠습니다.

지금 상습적으로 야당이 회의에 불참하고 또 표결을 앞두고 의결정족수를 채우지 못하게 하면서 표결을 방해하는 이런 행위가 반복되고 있다는 점을 말씀드리고 제가 다음번 전체회의에서 이 문제를 다루겠다는 말씀 드리고요.

방미통위는 행정실하고 협의가 잘 안 됩니까? 사전에 지금 말씀하셨던 헌법에 이게 문제가 되지 않을 수도 있다라는 것을 공유를 안 한 겁니까, 아니면 행정실의 입장이 워낙 완강해서 방미통위 얘기가 전달이 안 되는 겁니까?

박동주 처장님, 보편적 시청권과 관련된……

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 저희들은 저희들 입장을 설명드렸고요. 또 아마 행정실 수석님은 나름대로 이렇게……

○소위원장 김현 아니, 이런 적이 있습니까? 행정실에서 정부부처에서 의견을 가져온 것에 대해서 이런 식으로 행정실이 끝까지 본인의 입장을, 그리고 국회의원의 법안에 대해서 행정실에서 이렇게 한 경우가 있습니까, 예가 있습니까? 한번 답변해 주십시오.

이복우 전문위원님, 정부 측의 의견이 있고 이 법안이 발의된 배경이 있는데 헌법에 가면 이게 문제가 될 거다라고 하는 얘기를 행정실에서 이렇게 강하게, 다른 법에서도 있었습니까?

○수석전문위원 이복우 아닙니다. 저희들은 의원님들의 입법권을 지원하는 기관의 입장에 있기 때문에, 다만 혹시라도 위헌적인 법률이 생기게 되면 우리 입법부의 권위의 문제이기도 하고 또 위원님들께서 그런 문제…… 저희들은 더 신중하게 하자는 입장을 말씀드린 겁니다.

○소위원장 김현 그래서 우리가 아까 그런 법을 얘기했을 때 헌법재판소에서 위헌판결

이 난 게 있습니까, 사례가 있습니까? 행정실에서 얘기해서 입법부에서 법안을 발의해서 헌법재판소에 갔어요. 만에 하나 갔는데 그렇게 해서 이것이 위헌이다라고 판결이 난 사례가 있습니까, 국회에서 한 법안에 대해서?

○수석전문위원 이복우 그걸 구체적으로 저희들이 추적해서 명시적으로 법안 제명을.....

○소위원장 김현 확인해 주세요. 확인해 주십시오.

○수석전문위원 이복우 예, 한번 확인해 보겠습니다.

○소위원장 김현 제가 보기에는 없습니다.

있습니까? 옆에 있는 분 마이크 대고 얘기하세요.

○입법조사관 박주상 아닙니다.

○소위원장 김현 아니, 제가 안 들려 가지고요.

○수석전문위원 이복우 저희들이 케이스를 찾아서 보고를 드리겠습니다.

○소위원장 김현 없습니다.

○수석전문위원 이복우 확인해 보겠습니다.

○소위원장 김현 그거를 그렇게 입법에 대해서 입법 설명할 때부터 얘기하신 부분인 한 치의 변동이 없이, 여러 가지 의견을 냈는데도 불구하고 그 주장이 조율이 안 되고 있으니까 저희 입법활동을 지금 행정실에서 지원하는 게 아니라 방해하고 있어요.

○수석전문위원 이복우 그런 건 아니고요.

○소위원장 김현 검토를 충분히 해 주시고 난 다음에 의견을 주셔야지 방미통위에서 의견을 줘서 그것이 위법하지 않다, 위헌의 소지가 없을 수도 있다라는 얘기가 있다면 그것도 검토를 같이 해 주셔야지 입증할 수 없을 수도 있다고 하는 것에 대해서 계속 같은 주장만 반복하시면 곤란하지요.

이거를 제가 기록에 남기려고 하는 거고 28일 날 전체회의 때도 얘기할 겁니다. 그 안에—오늘이 21일이니까 일주일 남았어요—방미통위와 행정실이 충분히 논의를.....

부처와 행정실이 이렇게 이견이 있는 경우는 제가 최근에 본 적이 없어요. 그러면 어느 한 단위가 이 문제에 대해서 논의를, 국회의원들의 입법에 대해서 입법조사처에 한번 문의를 하셨는지 아니면 법제처에 한번 문의를 해 봤는지..... 그런 절차도 없이 행정실에서 이렇게 반대를 세게 하시는 이유가 뭔지 모르겠어요, 그게 이복우 전문위원이 책임질 문제가 아닌데도 불구하고. 찾아봐 주십시오.

○수석전문위원 이복우 예, 찾아보겠습니다.

○소위원장 김현 제가 지난번에 분명히 말씀을 드렸는데 똑같은 주장만 펼치고 있어서 행정실이 좀 책임 있게 답변 주시기 바랍니다, 적어도 다음번 논의할 때까지는.

그리고 위원님들도 마찬가지로 현장에서 자꾸 입장이 바뀌는 것에 대해서 또 다음번 저희가 논의를 할 테니까요 27일 날 정책조정회의에서 논의할 때 단일안이 될 수 있도록 전문위원하고 소위원장실에서 준비해 주시기 바라구요. 그렇게 하겠습니다.

그리고 필요하다면, 토론회를 다시 한번 개최할 필요성이 있으면 토론회도 개최할 텐데 이 문제가 애초에 왜 불거졌는지 방미통위는 책임감 있게 좀 일 처리하십시오.

그리고 이런 얘기들을, 자료들을 위원들에게 가서 충분히 설명하라고 몇 번을 말씀드렸는데 자료를 행정실에 던지고 위원들에게 설명 안 하는 이유는 뭘니까, 방미통위는?

검토보고서 할 때부터 위헌의 소지가 있어서 신중 검토, 절대 신중 검토였어요. 그냥 신중 검토가 아니에요. 그건 강한 반대 표현을 다르게 표현한 거예요.

왜 그러는 거예요, 방미통위呢? 왜 위원들에게 설명을 안 하는 겁니까? 자료를 왜 공유를 안 하는 겁니까? 자신이 없어서입니까, 아니면 의원실에 있는 보좌진들이 안 만나 주는 겁니까? 이유가 뭐지요? 왜 행정실에만 자료 주고 소위 위원들한테는, 2소위 위원들한테는 그게 전달이 안 됐습니까? 박동주 처장님, 이유가 뭐예요?

○**방송미디어통신위원회사무처장 박동주** 적극적으로 설명하도록 하겠습니다.

○**소위원장 김현** 지난번에도 적극적으로 설명하라고 그랬고 지지난번에도 적극적으로 설명하라고 그랬는데 이유가 뭐냐고요.

이 법을 처리시키지 않겠다는 입장입니까? 방미통위가 이 법을 처리해야 될 절박한 이유가 사라진 겁니까?

○**방송미디어통신위원회사무처장 박동주** 그렇지 않습니다.

○**소위원장 김현** 그런데 왜 이렇게 하십니까? 인원이 부족해요, 설명할 인원이?

이유에 대해서 정리해서 서면으로 저한테 보고해 주시기 바랍니다.

오늘 준비한 안건을 모두 심사하였습니다.

방미통위 사무처장을 비롯한 관계자 여러분 수고 많으셨습니다.

위원님들과 보좌직원 여러분, 수석전문위원을 비롯한 과방위 직원, 의정기록과 직원 여러분 수고 많으셨습니다.

이상으로 오늘 회의를 마치겠습니다.

산회를 선포합니다.

(12시02분 산회)

○출석 위원(9인)

김장겸 김 현 노종면 신성범 이정현 이훈기 이해민 최형두 황정아

○청가 위원(1인)

이상희

○출석 전문위원 및 입법심의관

수석전문위원 이복우

입법심의관 정민주

○정부측 및 기타 참석자

과학기술정보통신부

제2차관 류제명

정보보호네트워크정책관 임정규

통신정책관직무대리 홍사찬

방송미디어통신위원회

사무처장 박동주

방송통신이용자정책국장 신영규

방송기반국장전담직무대리 곽진희

시장조사심의관 신승한

통일부

사회문화협력국장 강연서

임시회의록